

**CARABINEROS DE CHILE
CONSEJO ASESOR SUPERIOR
DEPTO. I**



**REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS,
LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS, N° 9**

**DIRECTIVA COMPLEMENTARIA
(Aprobada por O/G. N° 1.389,
de 30 de enero del 2001)**

2 0 0 1

**REGLAMENTO DE FERIADOS,
PERMISOS, LICENCIAS Y OTROS
BENEFICIOS, N° 9**

Ministerio del Interior.- N° 625.- Santiago, 2 de abril de 1964.- S.E. el Presidente de la República decretó hoy lo que sigue:

Vistos estos antecedentes y el Oficio N° 2.516, de 30 de enero del año en curso, de la Dirección General de Carabineros,

DECRETO:

Apruébase el siguiente Reglamento N° 9, de Feriados, Permisos, Licencias y otros beneficios de Carabineros:

TÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1°.- El personal de Carabineros de Chile, se registrará en materia de feriados, licencias, permisos, traslados, permutas, viáticos, pasajes y fletes e indemnización para gastos de traslados, por disposiciones del presente Reglamento, pudiendo solicitar su otorgamiento al Supremo Gobierno, a la Dirección General o a sus respectivas Jefaturas, según corresponda.

Artículo 2°.- En la Dirección del Personal de la Dirección General, se registrarán los feriados y licencias concedidos al personal de Jefes, Oficiales y Civiles de Nombramiento Supremo.¹

Las anotaciones relativas al Personal a Contrata^(*) se harán en el Libro de Vida por las Jefaturas respectivas.

Para los efectos señalados en el inciso primero, las Reparticiones remitirán a la Dirección del Personal, en el plazo que indique la Pauta de Documentación, un estado de los feriados y permisos, con especificación de la fecha, causal, duración y Jefatura que los otorgó.²

1 Inciso primero del artículo 2° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57187).

(*) Actualmente se denomina Personal de Nombramiento Institucional.

2 Inciso final del artículo 2° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57187).

TÍTULO II

FERIADOS Y PERMISOS

Capítulo I

De los feriados

Artículo 3°.- El feriado legal es el descanso a que tienen derecho los miembros de la Institución, con el goce de todas sus remuneraciones y demás beneficios, en las condiciones que se indican:

- a) De quince días hábiles, para el personal con menos de quince años de servicios;
- b) De veinte días hábiles, para el personal con quince o más años de servicios y menos de veinte, y
- c) De veinticinco días hábiles, para el que tenga veinte o más años de servicios.

Para los efectos de la contabilización del feriado, se considerará el día sábado como día no hábil.

El personal que sea destinado a prestar servicios en el Departamento de Isla de Pascua, ya sea en carácter permanente o en comisión de servicios, gozará de un feriado anual de cuarenta días hábiles, el cual podrá acumularse hasta por cinco feriados consecutivos.

Asimismo, el personal que desempeñe sus funciones en las Islas de Juan Fernández y Pascua, tendrá derecho a que su feriado se aumente en el tiempo que le demande el viaje de venida al continente y de regreso a sus labores.

El personal que resida en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Chiloé, Aysén y Magallanes, tendrá derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días hábiles, siempre que se traslade a disfrutar de este beneficio a una provincia distinta de aquella en que se encuentra prestando servicios.

Para el cómputo de los años señalados en las letras a), b) y c), servirá el tiempo de conscripción militar y el trabajado como dependiente en cualquier calidad jurídica, sea como empleado particular, obrero, empleado público, semifiscal, municipal, etc.³

No obstante lo anterior, no se considerarán como computables los servicios remunerados sobre la base de un contrato a honorarios.⁴

3 Inciso sexto del artículo 3° reemplazado por el N° 1) del D/S. N° 230, de 15.V.1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2660-61597).

4 Incisos séptimo y octavo intercalados por el N° 2) del D/S. N° 230, de 15.V.1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2660-61597).

Los años trabajados se acreditarán por medio de certificados expedidos por los respectivos institutos de previsión, en los que conste el tiempo de afiliación.⁵

El personal que ingrese a la Institución no tendrá derecho a feriado si no ha cumplido efectivamente un año de servicios.⁶

Artículo 4°.- El feriado será autorizado por los Jefes de Reparticiones y Unidades que correspondan.

En la Dirección General, otorgarán este beneficio los Jefes de Direcciones, Subdirecciones, Departamentos, Servicios, Subdepartamentos y Secciones.⁷

Artículo 5°.- El Jefe superior no podrá en ningún caso denegar discrecionalmente este derecho, pero cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, podrá anticipar o postergar la época del feriado, a condición de que éste quede comprendido dentro del año respectivo, salvo que el funcionario en este caso pidiere expresamente hacer uso conjunto de su feriado con el que corresponde al año siguiente.

Artículo 6°.- El feriado no podrá fraccionarse y una vez concedido, no se suspenderá sino por razones muy justificadas del servicio.

Capítulo II

De los permisos

Artículo 7°.- Los Jefes facultados para otorgar feriados, podrán conceder al personal de su dependencia, permisos fraccionados o continuos hasta por seis días hábiles en cada año calendario, cuando circunstancias especiales lo justifiquen.

Sin perjuicio de los permisos con goce de remuneraciones que contempla la Ley, la Dirección General de Carabineros estará facultada para conceder permisos especiales con igual derecho al personal de la Institución como compensación a acuartelamientos, servicios especiales o recargo de los mismos en los casos que dicha Dirección General calificará.

Los permisos referidos serán otorgados de oficio por la Dirección General, no podrán exceder de ocho días continuos o fraccionados en cada año calendario, ni serán acumulables con otros permisos o con el feriado.

Asimismo, el personal que en calidad de deportista o dirigente y que previo informe favorable de la Dirección General de Deportes y Recreación, sea designado por las instituciones competentes para representar al Deporte Chileno en eventos de carácter nacional, sudamericano, panamericano, mundial u olímpico, tendrá derecho con el objeto de participar en dichos torneos, a un permiso especial con goce de sueldo, con un máximo de treinta días hábiles anuales.

De igual derecho gozará el personal que en calidad de dirigente o experto en actividades de recreación, asista a eventos nacionales o a cursos patrocinados por la Dirección General de Deportes y Recreación, hasta por siete días hábiles anuales.

Estos permisos especiales serán concedidos igualmente por la Dirección General de Carabineros.⁸

Artículo 8°.- Cuando el personal esté haciendo uso de permiso y enferme, dará cuenta de esta situación a su superior directo con el objeto que, en base al informe técnico pertinente, se suspenda el goce de dicho beneficio, que podrá reanudar una vez que sea dado de alta.

Artículo 9°.- El Presidente de la República podrá conceder permiso sin goce de remuneraciones a los funcionarios de nombramiento supremo, en los siguientes casos:

- a) Por motivos particulares, hasta por seis meses en cada año calendario, y
- b) Para trasladarse al extranjero, hasta por dos años.

La Dirección General de Carabineros podrá otorgar dichos permisos al Personal a Contrata.^(*)

Para los efectos previsionales y de desahucio, los interesados podrán efectuar de su peculio las imposiciones que correspondan, dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha de término del permiso.

5 Incisos séptimo y octavo intercalados por el N° 2) del D/S. N° 230, de 15.V.1978, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2660-61597).

6 Texto del artículo 3° sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57187).

7 Inciso final del artículo 4° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57187).

8 Incisos segundo a sexto del artículo 7° agregados por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57187).

(*) Actualmente se denomina Personal de Nombramiento Institucional.

TÍTULO III

TRASLADOS Y PERMUTAS

Capítulo I

De los traslados

Artículo 10°.- Los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director.

Los que conciernan a Oficiales y Personal de Nombramiento Supremo se efectuarán a través de la Dirección del Personal, y los del Personal a Contrata, lo serán por la Dirección del Personal, por los Jefes de Zonas de Inspección y por los Prefectos, según corresponda.

En todo caso, los movimientos correspondientes se harán con sujeción a las normas que en la materia contengan las leyes y reglamentos.⁹

Artículo 11°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los Jefes de Zonas de Inspección y los Prefectos, propondrán a la Dirección General, el traslado de personal de nombramiento supremo de sus jurisdicciones, por necesidades del servicio o en razón de observaciones que encontraren en sus visitas inspectivas.

Artículo 12°.- El personal de la Institución podrá solicitar su traslado por las siguientes causas:

- a) Por enfermedad, certificada por un Médico de Carabineros;
- b) Por no convenir el clima de la guarnición donde se encuentre, a la salud del solicitante, cónyuge o hijos, según informe médico de Carabineros, y
- c) Por motivos particulares.

Para solicitar traslados por motivos particulares, el interesado deberá haber prestado servicios durante un año, por lo menos, en la guarnición donde actualmente sirve, y se autorizarán sin gastos para el fisco.

Capítulo II

De las permutas

Artículo 13°.- El personal de la Institución podrá solicitar de las Jefaturas con atribucio-

⁹ Texto del artículo 10° sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

nes para disponer traslados, las permutas de sus respectivas destinaciones, en virtud de motivos justificados.

La solicitud deberá ser presentada por uno de los interesados y será remitida con una copia de la Hoja de Vida correspondiente a los tres últimos años, a la Unidad donde presta servicios el otro recurrente, para su firma y para conocimiento de su Jefe directo, el que devolverá los antecedentes a la Comisaría de origen para que los curse a la Jefatura que corresponda autorizar la permuta.

El superior inmediato de cada solicitante, informará al remitir los antecedentes, sobre la necesidad o utilidad de su concesión.

El derecho a permuta sólo podrá ser impetrado por el personal que haya servido ininterrumpidamente durante un año, por lo menos, en su puesto actual.

Las permutas serán autorizadas por la Dirección General de Carabineros (Dirección del Personal); se otorgarán sin gastos para el Fisco y se efectuarán solamente entre funcionarios de un mismo grado.¹⁰

TÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS SOBRE FERIADOS, PERMISOS, TRASLADOS Y PERMUTAS

Artículo 14.- El personal que haga uso de feriado legal o permiso, al llegar al lugar donde vaya a permanecer, deberá presentarse al Jefe de Carabineros de mayor graduación, informándolo del número de días que estará en la localidad y del domicilio.

Si el Jefe de Carabineros fuere de menor graduación, solamente se le comunicará el hecho de encontrarse en la guarnición.

Al abandonar la guarnición también se dará el aviso correspondiente.

En Santiago, los Oficiales y Personal a Contrata^(*) deberán presentarse en la Dirección del Personal y los Empleados Civiles de Nombramiento Supremo lo harán, además, al Servicio respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, los Oficiales de Intendencia y asimilados, deberán hacerlo también en sus correspondientes Jefaturas de Servicio.¹¹

¹⁰ Inciso final del artículo 13° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

^(*) Actualmente se denomina Personal de Nombramiento Institucional.

¹¹ Inciso final sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

Artículo 15°.- El personal a contrata que salga de su guarnición con feriado o permiso, por un lapso superior a cuarenta y ocho horas, llevará un pasaporte firmado por el Jefe de la Unidad, que deberá presentar en las Unidades en cuyo sector permanezca más de veinticuatro horas, para su visación. En las Reparticiones, el pasaporte lo firmará el Ayudante.

En caso de traslado, se extenderá este mismo pasaporte con los datos administrativos del funcionario.

Artículo 16°.- Las solicitudes de traslados y permutas deberán hacerse por escrito y tramitarse por conducto regular, con un informe del superior inmediato, sobre los antecedentes personales y profesionales del recurrente.

Artículo 17°.- El personal que se traslade de una guarnición a otra, no podrá excederse de los días de viaje que normalmente necesita. No obstante, el casado o viudo con hijos podrá agregar los siguientes períodos, contados desde la fecha del despacho:

- a) General a Mayor inclusive, ocho días;
- b) Capitán a Subteniente inclusive, y Empleados Civiles de Nombramiento Supremo, seis días, y¹²
- c) Personal a contrata, cuatro días.

Para el personal soltero los plazos serán de cuatro días, si es de nombramiento supremo y de dos días para el que no pertenezca a esta categoría.

Artículo 18°.- Al personal que estuviere sometido a proceso o a sumario administrativo, no se le autorizarán las peticiones de traslado o permuta, mientras se encuentre en esas condiciones.

TÍTULO V

LICENCIAS MÉDICAS

Artículo 19°.- El personal tendrá derecho a licencia médica por el tiempo que ordene el Servicio Médico, para acogerse al reposo preventivo, total o parcial.

Artículo 20°.- El personal tiene derecho también a licencia médica por causa de enfermedad, con el goce total de sus remuneraciones, durante el tiempo que aquélla dure.

¹² Letras a) y b) sustituidas por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

Si la licencia fuere por más de treinta días o se tratare de prolongar una ya concedida en forma que exceda de dicho plazo, necesariamente deberá pronunciarse sobre ella la Comisión Médica de Carabineros, de acuerdo con lo dispuesto en la ley respectiva.

Si las licencias por términos inferiores a treinta días se repitieren por más de tres veces en un período de seis meses, contado desde que comience la primera licencia, será la Comisión Médica de Carabineros la que autorice estas nuevas licencias.

Asimismo, la referida Comisión deberá pronunciarse sobre si el estado de salud del funcionario es o no recuperable. Si no lo fuere, deberá retirarse de la Institución dentro del plazo de seis meses, a contar de la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declara la irrecuperabilidad.

Esta notificación se hará mediante la transcripción que el Jefe correspondiente le haga llegar, una vez que el Servicio Médico se lo haya comunicado.

A contar desde la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses, el empleado no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones inherentes a su empleo.

Con todo, producida legalmente la notificación, el tiempo anterior a ella, contado desde que se hubieren iniciado los exámenes médicos que condujeren a la declaración de irrecuperabilidad, se entenderá como licencia legalmente autorizada.

La declaración de irrecuperabilidad afectará a todos los empleos compatibles que desempeñe el funcionario.

No obstante lo anterior, en el caso de aquellos funcionarios que resulten lesionados en actos del servicio o a consecuencias del mismo, o que sufran alguna enfermedad profesional y sean declarados con salud irrecuperable por la Comisión Médica Central, la resolución que ésta dicte al efecto deberá incorporarse al Sumario Administrativo correspondiente y se notificará al afectado conjuntamente con el dictamen final de la pieza sumarial respectiva.¹³

Artículo 21°.- Transcurrido el plazo indicado en el artículo anterior, el afectado deberá ser licenciado de la Institución. No podrá concedérsele el feriado ni ningún otro permiso.

¹³ Inciso final del artículo 20° agregado por D/S. N° 413, de 9.VIII.1991, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecar. (B/O. 3355-80911).

Artículo 22°.- El personal femenino tendrá derecho a licencia por embarazo por un período de seis semanas antes y doce semanas después del parto, con goce total de sus remuneraciones.¹⁴

Para hacer uso de la licencia por embarazo anterior al parto, la interesada presentará la solicitud al Jefe directo, acreditando que el estado de gravidez ha llegado al período que justifique la licencia, por medio de un certificado médico o de Matrona de Carabineros.

Si el parto se produjere antes de las seis semanas de esta licencia, se entenderá que expira el día del parto.

Si se produjere después, la licencia por embarazo se prorrogará hasta el alumbramiento y desde la fecha de éste se contará la licencia de doce semanas posteriores al parto, el que se acreditará por certificado médico o de Matrona de la Institución.¹⁵

Artículo 23°.- Las licencias por enfermedad del personal de nombramiento supremo, se concederán por la Dirección General (Dirección del Personal).¹⁶

Las del personal a contrata se otorgarán por los Jefes de Direcciones de la Dirección General; Jefes de Zonas de Inspección; Prefectos; Directores del Instituto Superior, Escuelas y Hospital, y por los Comisarios, a cuyas órdenes se encuentre sirviendo el interesado.¹⁷

TÍTULO VI

VIÁTICOS

Artículo 24°.- El personal que en cumplimiento de comisiones del servicio tuviere que ausentarse del lugar de su desempeño habitual dentro del territorio nacional sin que se le proporcione rancho ni alojamiento por cuenta fiscal, gozará mientras dure la comisión, de un viático diario, cuyo monto será igual al fijado por la ley para los funcionarios de la Administración Pública.

Sólo devengará el 40% del viático, el personal que no tenga que pernoctar fuera de su residencia.

Artículo 25°.- Las comisiones que den lugar a viáticos serán dispuestas:

- a) Por los Jefes de Direcciones de la Dirección General, al personal de su dependencia;
- b) Por el Prefecto Jefe de la Prefectura General de Santiago, al personal de su Plana Mayor;
- c) Por el Director del Instituto Superior, al personal de su dependencia;
- d) Por los Directores de las Escuelas, al personal de su dependencia;
- e) Por los Jefes de Zonas de Inspección, al personal de su dependencia, y
- f) Por los Prefectos, al personal de su Plana Mayor y al que presta servicios en las Unidades de su jurisdicción.

Estas comisiones se dispondrán con cargo a los fondos que las Jefaturas antes señaladas tengan a su disposición o se les autoricen por la Dirección de Logística.¹⁸

Artículo 26°.- Las consultas sobre disponibilidades de fondos para ordenar comisiones con derecho a viáticos, se solicitarán, cuando proceda, por oficio, radiograma o telegrama, indicándose todos los datos que fije la Dirección de Logística.

El General Director y General Subdirector consultarán, si estiman conveniente, las disponibilidades de fondos, antes de ordenar una comisión con derecho a viáticos.

Los Jefes de Zonas de Inspección lo harán cuando no cuenten con fondos para este efecto.¹⁹

Artículo 27°.- El derecho al cobro de viáticos debe ejercitarse en lo posible, dentro de los ocho días siguientes al término de la comisión, especialmente cuando se hayan concedido anticipos. A las planillas correspondientes se acompañará copia de la autorización respectiva.

Artículo 28°.- El pago de los viáticos se efectuará:

a) Por la Administración de Caja de la Dirección General (S.I.6.) en cuanto a los devengados por el personal dependiente de la Dirección General, Subdirección General, Consejo Asesor Superior, Inspectoría General, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos,

14 Inciso primero del artículo 22° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

15 Inciso final del artículo 22° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

16 Inciso primero del artículo 23° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

17 Inciso final del artículo 23° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

18 Texto del artículo 25° sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

19 Texto del artículo 26° sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

Servicios, Subdepartamentos y Secciones, Jefatura de la III Zona de Carabineros e Instituto Superior.

Se exceptúa al personal de la Dirección de Bienestar, Hospital de Carabineros, Departamento de Menores y de Telecomunicaciones y Sección Reparaciones y Mantenimiento de Vehículos, que se pagarán por sus propias Administraciones de Caja;

b) Por la Administración de Caja de la Prefectura Central de Santiago, al personal de la Plana Mayor de la Prefectura General de Santiago;

c) Por las Administraciones de Caja de las Escuelas, Prefecturas de la Guarnición de Santiago y Prefecturas del país, al personal de su dependencia, y

d) Por las Administraciones de Caja de la Guarnición correspondiente, al personal de las Jefaturas de Zona de Carabineros.

El pago de viáticos devengados por el personal se efectuará en general, por las mismas Administraciones de Caja que les corresponda liquidar sus sueldos. Se exceptúa la Jefatura de la III Zona Santiago, que será atendida por la Administración de Caja de la Dirección General.²⁰

Artículo 29°.- Las Administraciones de Caja de las Reparticiones a cuya disposición se hayan puesto fondos para pago de viáticos, deberán remitir con el visto bueno del Jefe respectivo una liquidación de los mismos a la Subdirección de Intendencia, en la oportunidad que ésta señale, con indicación de los siguientes datos:²¹

- a) Fondos destinados;
- b) Fondos comprometidos;
- c) Suma girada, y
- d) Saldo.

Artículo 30°.- La Dirección General de Carabineros fijará las normas tendientes a uniformar el procedimiento para el cobro de viáticos, y para el mejor control de los gastos que se irroguen por este concepto.

20 Artículo 28° sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57188).

21 Inciso modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

TÍTULO VII

PASAJES Y FLETES

Artículo 31°.- La Dirección General de Carabineros, por intermedio del Departamento Pasajes, Fletes y Archivo (P.3.), tendrá a su cargo todo lo relacionado con la distribución de pasajes y fletes al personal de la Institución, ya sean estos terrestres, marítimos o aéreos y, además, los fletes para el transporte de ganado, vestuario, equipo y, en general, de todas las especies fiscales, como asimismo, el control de su otorgamiento por medio de rendiciones de cuentas de las Reparticiones y Unidades.²²

Artículo 32°.- La Dirección General, de acuerdo con las necesidades del servicio y los fondos consultados en el presupuesto, fijará anualmente una cuota a cada Repartición, dentro de la cual deberán encuadrarse los gastos indicados en el presente Título.

Artículo 33°.- Las Reparticiones y Unidades autorizadas para otorgar pasajes y fletes, rendirán cuenta a la Dirección General dentro de los cinco días siguientes de haberse terminado cada talonario. Esta cuenta se hará por conducto regular, devolviéndose los talones correspondientes.

Artículo 34°.- Las cuentas que presenten las empresas particulares u organismos de las Fuerzas Armadas y/o Carabineros por pasajes, fletes, embarques o desembarques, serán remitidas a la Dirección General (P.3.) con el V° B° del funcionario de Carabineros que haya intervenido en la contratación de estos servicios.²³

Artículo 35°.- Podrán conceder órdenes de pasajes, fletes y embarques, de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento:

- a) La Dirección General de Carabineros (P.3.);
- b) Las Jefaturas de Zonas de Inspección, Prefecturas en general, y Escuelas, y²⁴
- c) Las Comisarías, Grupos de Instrucción, Subcomisarías y Tenencias que no estén ubicadas en la localidad asiento de la Prefectura.²⁵

22 Artículo 31° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

23 Artículo 34° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

24 Letra b) del artículo 35° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

25 Letra c) del artículo 35° sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

Las demás Reparticiones, Unidades o Destacamentos deberán solicitar de sus respectivas Jefaturas, las órdenes de pasajes y fletes que necesiten o a que tengan derecho en razón del servicio o cumplimiento de órdenes superiores.

Artículo 36°.- Las órdenes de pasajes y fletes en general, serán extendidas a nombre del funcionario o persona que deba utilizarlas para viajar, no pudiendo ser transferidas en ningún caso. En el reverso se anotará su grado, nombre, cédula de identidad, motivo de la comisión, resolución y fecha. Estos datos serán certificados bajo la firma y sello del Jefe u Oficial que extendió la orden.²⁶

Además, deben llenarse las indicaciones que exijan los formularios, debiendo los interesados firmar el talón que se devolverá con la rendición de cuentas.

Artículo 37°.- La concesión de órdenes de pasajes y fletes a personas que no tengan derecho a ellas, o si se han concedido con exceso de beneficios, serán de cargo del funcionario responsable, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que correspondan.

Artículo 38°.- El Personal de Carabineros, cualquiera que sea su categoría, que deba trasladarse de un punto a otro del territorio **o en comisión al exterior**, tendrá derecho a pasajes, en los siguientes casos:

1) Para hacerse cargo de su puesto, por nombramiento o traslado, con excepción de lo dispuesto en la letra c) del artículo 12°;

2) Cuando se ha contratado en un lugar distinto de la Unidad en que deba prestar sus servicios, para trasladarse a ella;

3) Por comisiones del servicio, debidamente calificadas por las autoridades señaladas en el artículo 35° del presente Reglamento;²⁷

4) Para trasladarse fuera de la guarnición a rendir examen o revalidar título de intérprete. Igual derecho tendrá para regresar a sus Unidades;²⁸

5) Para integrar Cursos en el Instituto Superior, de instrucción, de perfeccionamiento, de informaciones o de alguna especialidad. Igual derecho tendrá para regresar a sus Unidades;

6) En caso de accidente o enfermedad, para viajar a Santiago o a otros puntos intermedios entre esta ciudad y el lugar donde sirve, a practicarse exámenes, tratamientos o controles y también para regresar a su Unidad;²⁹

7) Por retiro temporal o absoluto, para trasladarse al lugar en que el funcionario fije su domicilio. Este derecho caducará si no se ejerce dentro del plazo de un mes de publicada en el Boletín Oficial de Carabineros la resolución de retiro respectiva.

Con todo, no tendrá derecho a este beneficio el personal que haya sido eliminado de la Institución por medidas disciplinarias administrativas; por haber sido incluido en lista de eliminación o por sanciones penales conforme al Código de Justicia Militar, como asimismo aquel personal que se encuentre comprendido en las situaciones descritas en la letra e) del artículo 109° y letra d) del artículo 114° del texto refundido del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 (I), de 1968.³⁰

8) Por viajes de instrucción que resuelvan el Instituto Superior y las Escuelas, y³¹

9) Cuando por razones urgentes del servicio, se le suspenda el feriado legal o permiso, con el objeto de que pueda trasladarse a su guarnición o a la que se le ordene, como asimismo para regresar al lugar donde hacía uso de tal derecho.

Artículo 39°.- En los casos indicados en los números 1), 2), 5), 6) y 7) del artículo anterior, el derecho a pasaje se extenderá:

a) A la cónyuge, incluso en las comisiones de servicio a que alude el número 3) del artículo anterior y a su familia, en forma excepcional y en casos calificados por la Dirección General de Carabineros;³²

b) A los hijos, hijastros e hijos adoptivos que constituyan cargas familiares;

c) A los hijos, hijastros e hijos adoptivos solteros que no siendo cargas familiares, vivan a expensas del funcionario, por razones de estudio o invalidez;

26 Inciso primero del artículo 36° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

27 Número 3) sustituido por la letra a) del N° 1) del D/S. N° 419, de 30.IX.1977 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2628-60761).

28 Número 4) sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

29 Número 6) sustituido por el D/S. N° 290, de 28.VIII.1981, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2831-66047).

30 Número 7) reemplazado por la letra b) del N° 1) del D/S. N° 419, de 30.IX.1977, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2628-60761).

31 Modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

32 Letra a) sustituida por el N° 2) del D/S. N° 419, de 30.IX.1977, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2628-60761).

d) A las hijas, hijastras e hijas adoptivas solteras o viudas que no siendo cargas familiares vivan a expensas del funcionario, siempre que dichas hijas no perciban rentas superiores a un sueldo vital del Departamento de Santiago;

e) A los padres del funcionario, siempre que constituyan carga familiar;

f) A los hermanos huérfanos, menores de edad, que constituyan carga familiar del funcionario, y

g) A las demás cargas familiares que vivan con el funcionario.

Cuando se trate de integrar alguno de los Cursos a que se refiere el número 5), sólo se concederá este beneficio si aquéllos tienen una duración superior a seis meses.

El derecho a pasaje se extenderá igualmente a la cónyuge o familiar mayor de edad que acompañe a los hijos menores de doce años de los funcionarios que se encuentren prestando servicios en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Chiloé, Aysén y Magallanes, y en las Islas de Pascua y Juan Fernández, cuando dichos menores, por prescripción médica, deban viajar a Santiago para someterse a exámenes o controles. El mismo derecho regirá para el viaje de regreso.

Además, cuando el funcionario fallezca en servicio activo, la cónyuge viuda y demás familiares mencionados en las letras a) b), c), d), e), f) y g) del inciso primero de este artículo, tendrán derecho a pasajes y fletes por cuenta fiscal, cuando se trasladen a otro lugar del país para fijar su domicilio, en los **términos que señala el artículo 42°**.

En el caso anterior, el traslado del cadáver al lugar en que deba ser sepultado, será por cuenta fiscal, otorgándose a cualquiera de las personas señaladas precedentemente hasta tres pasajes de ida y regreso, en el medio adecuado.

Ambos beneficios deberán ejercitarse dentro del plazo de seis meses contado desde la fecha del deceso.

Asimismo, en caso de accidente en actos del servicio ocurrido fuera del lugar de la residencia habitual del funcionario, podrá proporcionarse pasaje al miembro de la familia a quien señale el afectado para que se dirija al lugar en que éste se encuentra, con el objeto de prestarle atención.³³

Artículo 40°.- Las autoridades que soliciten funcionarios de Carabineros para la traslación de insanos, deberán proporcionar los pasajes de ida y regreso. Sin este requisito previo no se les facilitará personal para tales cometidos.

Igualmente, cuando se trate de traslación de reos de un establecimiento penal a otro, los pasajes serán proporcionados por los Servicios Penales dependientes del Ministerio de Justicia, de conformidad con las disposiciones que rigen sobre la materia.

Artículo 41°.- Las clases de pasajes que se otorgarán al personal y sus familias, serán las siguientes:

a) De primera clase, con derecho a cama, o departamento, cuando fuere necesario, o camarote por la vía marítima, a los Oficiales, Aspirantes a Oficiales y Personal Civil de Nombramiento Supremo;

b) De segunda clase, a los Suboficiales, Cabos, Carabineros y funcionarios civiles a contrata. En caso de no haber segunda clase, se les proporcionará de primera, y

c) En los pasajes por vía aérea, se mantendrá la misma clasificación anterior, cuando corresponda.

No obstante, los Jefes con facultad para extender órdenes de pasajes, estudiarán y resolverán en casos especiales, la clase de pasajes que se concederá al personal indicado en la letra b), de acuerdo a las circunstancias.

Cualquier funcionario de la Institución podrá usar para trasladarse, buses de empresas particulares con las que Carabineros mantenga convenio.³⁴

Artículo 42°.- Se concederá derecho a fletes por cuenta fiscal, por equipaje y carga, en los casos indicados en los números 1, 2, 5 y 7, del artículo 38°, en la forma que a continuación se indica:

a) Los Oficiales y Personal de Nombramiento Supremo con más de quince años de servicios efectivos en Carabineros, casados, viudos con hijos y solteros con hijos, respecto a estos últimos, cuando se haya declarado la nulidad de su matrimonio y tengan hijos bajo su cuidado personal: hasta 1.000 kilos de equipaje y un carro de carga de 30 toneladas. Los solteros y viudos sin hijos: hasta 500 kilos de equipaje y 5.000 kilos de carga. Si se trata de fletes

33 Artículo modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

34 Modificado este artículo por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

marítimos: hasta 60 metros cúbicos de carga para los primeros y 15 metros cúbicos para los segundos;

b) Los Oficiales y Personal de Nombramiento Supremo con menos de quince años de servicios efectivos en la Institución, casados, viudos con hijos y solteros con hijos, respecto a estos últimos, cuando se haya declarado la nulidad de su matrimonio y tengan hijos bajo su cuidado personal: hasta 800 kilos de equipaje y un carro de 20 toneladas. Los solteros y viudos sin hijos: hasta 400 kilos de equipaje y 3.000 kilos de carga. En caso de ser fletes marítimos: hasta 40 metros cúbicos para los primeros y hasta 10 metros cúbicos para los segundos;

c) El personal a contrata con más de diez años de servicios efectivos en Carabineros, casados, viudos con hijos y solteros con hijos, respecto a estos últimos, cuando se haya declarado la nulidad de su matrimonio y tengan hijos bajo su cuidado personal: hasta 500 kilos de equipaje y 10.000 de carga. Los solteros o viudos sin hijos y los Aspirantes a Oficiales: hasta 250 kilos de equipaje y 2.000 kilos de carga. Si se trata de fletes marítimos: hasta 20 metros cúbicos para los primeros y hasta 5 metros cúbicos para los segundos;

d) El personal a contrata con menos de diez años de servicios efectivos en la Institución, casados, viudos con hijos y solteros con hijos, respecto a estos últimos, cuando se haya declarado la nulidad de su matrimonio y tengan hijos bajo su cuidado personal: 300 kilos de equipaje y hasta 5.000 kilos de carga. Los solteros o viudos sin hijos: hasta 150 kilos de equipaje y 1.000 kilos de carga. Si se trata de fletes marítimos: hasta 10 metros cúbicos para los primeros y hasta 2 metros cúbicos para los segundos;

e) Por vía aérea los fletes se otorgarán dentro de las modalidades establecidas por las respectivas compañías, y

f) El personal a que se refiere el N° 5 del artículo 38°, tendrá derecho solamente a equipaje hasta por 500 kilos, cuando el Curso sea de seis meses o inferior a este tiempo.³⁵

Artículo 43°.- El derecho a equipaje y carga precedentemente mencionado, es exclusivamente para transportar menaje de casa y efectos personales del funcionario y su familia.

Se considerará como efecto personal un vehículo de propiedad del funcionario, el que podrá ser automóvil, station wagon, jeep, camioneta u otro similar, con un peso de hasta ochocientos kilogramos de carga y siempre

que la distancia a cubrir sea igual o superior a mil kilómetros.³⁶

El derecho indicado comprende el traslado del menaje de casa y efectos personales del funcionario, desde su actual domicilio al nuevo que va a ocupar.

Artículo 44°.- Cuando los interesados renuncien al flete por carga, se les podrá aumentar la cantidad de fletes por equipaje en una suma equivalente al valor del flete que se ha renunciado. Igual procedimiento se adoptará cuando el funcionario renuncie al equipaje, debiendo en este caso aumentarse la carga.

Artículo 45°.- El personal que desee transportar su menaje por otros medios, podrá solicitar autorización para ello a la Dirección General (P.3.), siempre que los gastos sean iguales o inferiores a los que correspondería por equipaje y carga en los FF.CC. del E. o Empresa Marítima del Estado.³⁷

Artículo 46°.- El personal trasladado con derecho a pasajes y fletes, ejercerá estos beneficios dentro del año en el cual se ha efectuado el movimiento. Cuando por circunstancias especiales sea imposible hacerlo en el plazo indicado, se dará cuenta de ello a la Dirección General (P.3.), solicitando la ampliación necesaria que será resuelta por la Jefatura Superior antes del 24 de diciembre de cada año.

El derecho a pasajes y fletes será el que corresponda a los interesados de acuerdo con su grado y estado civil, en la fecha en que se realice efectivamente su traslado o comisión.³⁸

Artículo 47°.- El personal de la Institución que sea trasladado de guarnición y deba viajar por vía marítima, tendrá derecho a que el embarque y desembarque de su menaje y efectos personales sea por cuenta fiscal.

Las Reparticiones y Unidades que correspondan extenderán las órdenes necesarias.

Artículo 48°.- No se podrá otorgar órdenes de pasajes y fletes en blanco, salvo que sean en comisiones especiales, autorizadas en cada caso por la Dirección General.

³⁵ Artículo modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

³⁶ Inciso segundo del artículo 43° reemplazado por el N° 3), del D/S. N° 419, de 30.IX.1977, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2628-60761).

³⁷ Artículo 45° sustituido por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

³⁸ Artículo 46° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

Las órdenes de pasajes podrán otorgarse en forma fraccionada, cuando así lo solicite el interesado.

Asimismo, podrán expedirse órdenes colectivas de pasajes, caso en el cual deberá detallarse al reverso el nombre completo de las personas a que corresponde la orden, su grado o parentesco. En el anverso se consignará el nombre del funcionario más antiguo o persona más caracterizada.³⁹

Artículo 49°.- Se prohíbe otorgar pasajes y fletes a miembros de la familia del personal, con cargo al sueldo de éste, o pagar diferencia entre un medio y otro de transporte.

Artículo 50°.- El personal que tenga ganado forrajeado por cuenta fiscal y fuere trasladado a otra guarnición, tendrá derecho a flete fiscal para transportar un caballar de su propiedad, de acuerdo a las exigencias reglamentarias, con excepción de aquel que integre equipos ecuestres, el que podrá ser autorizado para trasladar hasta dos caballares.⁴⁰

Artículo 51°.- Las órdenes de pasajes y fletes son intransferibles y deben ser empleadas únicamente por los destinatarios a quienes les han sido otorgadas y precisamente con el fin previsto.

Las órdenes que el personal, por alguna circunstancia justificada, no necesite canjear, deberán ser devueltas a la Jefatura que las extendió, para su anulación.

El uso indebido de órdenes de pasajes y fletes derivará en medidas disciplinarias y pecuniarias contra el personal responsable.

Artículo 52°.- El personal que se traslade fuera del país en comisión del servicio, tendrá todos los derechos que consulten las leyes.

TÍTULO VIII

INDEMNIZACIÓN POR GASTOS DE TRASLADOS⁴¹

Artículo 53°.- El personal de Carabineros de cualquiera categoría, casados, viudos con hijos y solteros con hijos, respecto a estos últimos, cuando se haya declarado la nulidad de su matrimonio y tengan hijos bajo su cuidado personal, que esté obligado a cambiar de residencia por haber recibido una nueva destinación, recibirá una indemnización equivalente a un mes de sueldo imponible, siempre que acredite que se ha radicado con su familia en el lugar de su nueva guarnición. Esta gratificación la gozará sólo una vez al año, salvo que dentro de este lapso, y por orden de la Dirección General de Carabineros, deba ser trasladado por razones propias e ineludibles del servicio.

El personal casado, viudos con hijos y solteros con hijos, respecto a estos últimos, cuando se haya declarado la nulidad de su matrimonio y tengan hijos bajo su cuidado personal, cuya familia no se radique en el lugar de su nueva destinación, y el personal soltero o viudo sin hijos, gozará de la indemnización de que se trata, reducida a un 25%.

39 Artículo 48° modificado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57189).

40 Artículo 50° sustituido por el N° 4), del D/S. N° 419, de 30.IX.1977, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros (B/O. N° 2628-60761).

41 La O/G. A. 1. 33.213, de 30.XII.1969, B/O. 2221-48228 y B/I. 145-5247, en relación con la letra c), Art. 46° del D.F.L. N° 2, de 1968, Anexo B/I. 130, imparte instrucciones para el cobro de la "Indemnización por Cambio de Residencia", de acuerdo a las siguientes nuevas modalidades, entre otras:

"a) Personal casado o viudo con hijos, con menos de 20 años de servicios que se radique con su familia en el lugar de su nueva guarnición, 100%.

"b) Personal soltero o viudo sin hijos, con menos de 20 años de servicios, 25%.

"c) Personal casado o viudo con hijos, con menos de 20 años de servicios, que se traslade sin su familia al lugar de su nueva destinación, 25%.

"d) Personal con más de 20 años de servicios tiene derecho al 100% sin excepción, no importando, en este caso, su estado civil ni la radicación de sus familiares".

Esta indemnización se reducirá a un 50% en caso de que el traslado sea motivado por la aplicación de una medida disciplinaria.⁴²

TÍTULO IX

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 54°.- Al personal casado, viudos con hijos y solteros con hijos, respecto a estos últimos, cuando se haya declarado la nulidad de su matrimonio y tengan hijos bajo su cuidado personal, que deba cambiar de residencia por traslado, se le podrá conceder un anticipo

por un mes de sueldo imponible, pagadero en doce mensualidades.⁴³

Artículo 55°.- Deróganse los Decretos de Interior N°s. 1.422, de 1.V.1932; 4.894, de 24.XI.1944; 998, de 19.II.1945; 3.591, de 18.VII.1945; 1.652, de 19.III.1947; 7.218, de 24.XII.1947; 3.378, de 26.VII.1949, y todas las demás disposiciones sobre la materia, dictadas con posterioridad que sean contrarias al presente reglamento.

Tómese razón y comuníquese.- J.
ALESSANDRI R.- Sótero del Río G.

⁴² Artículo 53° reemplazado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57190).

⁴³ Artículo 54° reemplazado por D/S. N° 416, de 16.XII.1975 (B/O. N° 2537-57190).

**DIRECTIVA COMPLEMENTARIA DEL
REGLAMENTO DE FERIADOS, PERMISOS,
LICENCIAS Y OTROS BENEFICIOS, N° 9.**

Orden General N° 1.389.- Santiago, 30 de enero del 2001.

VISTO:

a) El Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, aprobado por Decreto Supremo N° 625, de 2 de abril de 1964, del Ministerio del Interior y sus modificaciones;

b) La Circular N° 1.107, de 2 de noviembre de 1988, que imparte instrucciones sobre el feriado legal, publicada en el Boletín Oficial N° 3.204-76.231;

c) La Circular N° 1.435, de 8 de mayo de 1996, que imparte instrucciones sobre feriados, permisos y licencias, publicada en el Boletín Oficial N° 3.596 y Boletín de Instrucciones N° 458.

d) El Oficio N° 918, de 3 de noviembre de 2000, de la Dirección del Personal, que remite proyecto para modificar la Circular precedentemente citada, objeto incorporar normas

para regular el otorgamiento y control de las Licencias Médicas;

e) La facultad contenida en el artículo 52, letras h) y p) de la Ley N° 18.961, "Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile", y en el artículo 19 del Reglamento de Documentación, N° 22.

SE ORDENA:

1) APRUÉBASE la Directiva Complementaria del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, que se adjunta a la presente Orden General.

2) DERÓGANSE las siguientes disposiciones:

2.1) Circular N° 1.107, de 2 de noviembre de 1988, y

2.2) Circular N° 1.435, de 8 de mayo de 1996.

Publíquese en el Boletín Oficial y como Anexo en el Boletín de Instrucciones, conjuntamente con el Reglamento respectivo.-
MANUEL UGARTE SOTO, General Director de Carabineros.

ÍNDICE

	Pág.
TÍTULO I “GENERALIDADES”	19
TÍTULO II “FERIADOS”	19
TÍTULO III “PERMISOS CON GOCE DE REMUNERACIONES”	21
TÍTULO IV “PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACIONES”	21
TÍTULO V “LICENCIAS POR ENFERMEDAD”	22
TÍTULO VI “LICENCIAS PRE Y POSTNATAL Y ENFERMEDAD HIJO MENOR DE UN AÑO”	25
TÍTULO VII “DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS”	25
TÍTULO VIII “RESPONSABILIDAD Y FISCALIZACIÓN DEL USO DE LICENCIAS”	26

ANEXOS

**DIRECTIVA COMPLEMENTARIA DEL
REGLAMENTO DE FERIADOS,
PERMISOS, LICENCIAS Y OTROS
BENEFICIOS, N° 9**

**TÍTULO I
GENERALIDADES**

Artículo 1°.- Se ha estimado conveniente refundir las instrucciones sobre feriados, permisos y licencias. Además, respecto de estas últimas, normar a nivel institucional un procedimiento que delegue facultades en las respectivas Jefaturas, para comprobar el real cumplimiento del reposo prescrito por el facultativo que concede licencia médica, como asimismo, un mecanismo para la autorización y control de las mismas.

Se debe tener presente que el artículo 46, letra c) del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, hace aplicable el sistema de licencias médicas de la Administración Civil del Estado, al personal de Carabineros.

Dicho sistema se encuentra regulado tanto en la Ley N° 18.834, "Estatuto Administrativo", como en el "Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional".¹

Artículo 2°.- Para la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias e institucionales, las Reparticiones y Unidades se atenderán a las siguientes instrucciones:

**TÍTULO II
FERIADOS**

Artículo 3°.- El personal de Carabineros, al igual que el resto de los empleados públicos, tiene derecho, en cada año calendario, a feriado legal, de acuerdo con sus años de servicios, conforme al número de días que indica el artículo 98 del Estatuto Administrativo, no considerándose como hábiles los días sábados y computando los años trabajados como dependiente, en cualquier calidad jurídica, sea en el sector público o privado.

Artículo 4°.- Las Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades planificarán el feriado

del personal de su dotación, antes del 30 de noviembre de cada año, considerando mantener, a lo menos, dos tercios de los funcionarios en servicio.

Artículo 5°.- Con excepción del personal que presta servicios en la 6ta. Comisaría Isla de Pascua, todo el resto deberá ejercer este derecho dentro del respectivo año calendario. Es decir, las postergaciones son una excepción reglamentaria.

Artículo 6°.- Los Jefes y Oficiales considerados en el Plan Anual de Traslados, incluidos los egresados de la Academia de Ciencias Policiales, asumirán sus cargos durante el mes de diciembre y por lo tanto harán uso de feriado en la nueva guarnición.

Artículo 7°.- El inicio del feriado se podrá conceder a contar del tercer lunes del mes de diciembre del año anterior.

Artículo 8°.- Para efectuar una buena planificación, los respectivos jefes dispondrán la confección de un cuadro en que figure el personal de su dependencia, en el cual se indicará la fecha (tentativa) en que cada funcionario hará uso de feriado.

Dicha nómina o cuadro servirá de control para conceder los feriados y permisos en proporción al número de funcionarios y a las exigencias del servicio policial, de modo que todos puedan gozar de este derecho dentro del año calendario. Por la misma razón, las fechas señaladas en la tabla no serán fijas y obligatorias, sino adaptables, según las circunstancias.

En caso de traslado de un funcionario que no haya hecho uso de esta franquicia, en su nueva Unidad será incluido inmediatamente en el cuadro de feriados, previa consulta que se le hará respecto de la fecha en que desee hacer uso del mismo.

Artículo 9°.- Si excepcionalmente las necesidades del servicio impiden a un funcionario utilizar su feriado o parte de él, podrá postergarse, a condición de que haga uso de la franquicia dentro del año calendario respectivo, salvo que el interesado, en este caso, pidiere expresamente hacer uso conjunto de su feriado con el que corresponda al año siguiente. Sin embargo, no podrán acumularse más de dos períodos consecutivos de feriados.

Asimismo, los funcionarios podrán solicitar el feriado en forma fraccionada, pero una de las fracciones no podrá ser inferior a diez días.

El Jefe de la Alta Repartición, Repartición o Unidad autorizará dicho fraccionamiento de acuerdo a las necesidades del servicio.

¹ El Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, fue aprobado por Decreto Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud.

Artículo 10.- El feriado será autorizado por el Jefe de la Alta Repartición, Repartición o Unidad de la cual dependa directamente el interesado. La autorización se publicará en la Orden del Día para el control y anotación correspondiente en el Libro de Vida.

Artículo 11.- En la Dirección General, el feriado será autorizado por los respectivos Jefes de Altas Reparticiones y Reparticiones, quienes comunicarán esta circunstancia al Gabinete del General Director, para su publicación en la Orden del Día.

Los Jefes de Reparticiones o Unidades serán autorizados para hacer uso del feriado, por las respectivas Jefaturas de las cuales dependen.

Artículo 12.- Ningún funcionario podrá excederse de los días que le correspondan como feriado.

El personal que preste servicios en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Magallanes y de la Antártica Chilena, tendrá derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días hábiles, siempre que se traslade a una región distinta de aquella en la cual se encuentra prestando servicios. Igual derecho tendrán quienes sirvan en las Provincias de Chiloé y Palena de la Región de Los Lagos.

Asimismo, el funcionario que desempeñe sus funciones en las comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández, tendrá derecho a que su feriado se aumente en el tiempo que le demande el viaje de ida al continente y regreso a sus funciones.

Artículo 13.- Los Jefes de Altas Reparticiones, Reparticiones o Unidades no podrán denegar discrecionalmente el feriado, ni postergarlo o anticiparlo para una época que no esté comprendido dentro del año respectivo.²

Sin embargo, esta disposición no regirá en caso que, por orden superior, los feriados sean suspendidos por situaciones de emergencia local, regional o nacional, pero con la condición de que sean reanudados dentro del mismo año, salvo que el funcionario en este caso, pidiera postergarlo para el año próximo. Con dicho objeto, el interesado deberá hacer una petición expresa en tal sentido, debiendo disfrutar de los dos feriados en conjunto, dentro del año calendario siguiente y en la época que se fije.

² Se aplica Dictamen N° 2.627, de 12 de enero de 1961, de la Contraloría General de la República, y artículo 99 del Estatuto Administrativo.

Artículo 14.- Cuando una Jefatura, por razones ineludibles del servicio, suspenda el feriado a un funcionario que se encuentra haciendo uso de él, fuera de la guarnición, al reanudarlo deberá proporcionarle pasaje fiscal hasta el lugar desde donde se le ordenó reintegrarse.

Artículo 15.- Cuando una Jefatura, por razones de servicio, suspenda el feriado a algún funcionario de su dependencia, en la documentación pertinente anotará los motivos que justifiquen dicha suspensión.

Artículo 16.- El personal recién contratado sólo tendrá derecho a feriado cuando cumpla un año de servicio efectivo en la Institución, sin considerar para ello el servicio militar, ni el tiempo transcurrido en calidad de Aspirante a Oficial o Carabinero Alumno.

En efecto, el derecho a feriado se ha establecido en favor del personal de planta, situación jurídica que atañe sólo a aquellos que ingresen efectivamente a ella, y que por ley no se les haya otorgado un carácter distinto.

En el caso de los Aspirantes a Oficiales y de los Carabineros Alumnos, diversas normas establecen claramente que no son personal de planta - v.gr., artículo 60 Ley N° 18.961; 103 del D.F.L. (I) N° 2, de 1968, por lo que no les es aplicable el artículo 46, letra d) del Estatuto del Personal, concordante con los artículos 83, 97, 98 y siguientes de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, los cuales recalcan que el ejercicio de tal derecho les corresponde a aquellos que cuenten con la calidad de funcionario.

En tal mérito, los Subtenientes y los Carabineros, sólo podrán impetrar el derecho a feriado, una vez cumplido un año de servicios efectivos, plazo que se comienza a computar desde el egreso del respectivo plantel de formación.³

Artículo 17.- Los funcionarios acogidos a reposo preventivo tienen derecho a gozar del feriado legal en la forma establecida en el Estatuto Administrativo, ya que ese tiempo se reputa como trabajado para todos los efectos legales.⁴

El feriado puede concederse después del alta, siempre que quede comprendido dentro

³ Esto ha sido refrendado por los Dictámenes N° 031379, de 1986 y N° 5.263, de 1989, ambos de la Contraloría General de la República.

⁴ Aplica, según el artículo 61 del Reglamento Orgánico para la aplicación de la Ley N° 6.174 (D.S. N° 1.082, de 24.11.1955) y Dictamen N° 42.597, de 1949, de la Contraloría General de la República.

del año calendario y salvo, naturalmente, que no se haya hecho uso de él antes del reposo.

Artículo 18.- El funcionario cuyo estado de salud haya sido declarado irrecuperable por la Comisión Médica Central de Carabineros no tiene derecho a feriado legal.⁵

En consecuencia, el personal que se encuentre en tal situación y no haya hecho uso de su feriado, perderá la posibilidad de hacerlo, esto es, prescribirá su derecho si no lo solicita antes de la fecha en que comience a regir el plazo de seis meses de inamovilidad.

Artículo 19.- El personal que en uso de su feriado legal desee ausentarse del país, deberá presentar, con la anticipación suficiente para dar curso a la autorización, una solicitud en papel simple a la Dirección del Personal (P. 1. o P. 2., según corresponda), en la cual consignará que no le asiste ninguna inhabilidad legal o sumario administrativo, acompañando un itinerario.

Su respectivo Jefe, mediante Acta, lo notificará en el sentido que el viaje debe hacerlo en tenida de civil, sin portar armamento ni Tipcar, dejando establecido que el regreso oportuno a sus servicios es de su exclusiva responsabilidad.

En el documento conductor, se dejará establecido que al peticionario no le asiste ninguna inhabilidad legal o sumario administrativo para ausentarse del país. Caso contrario, deberá contar con la autorización del Tribunal respectivo.

Artículo 20.- Los Sres. Jefes de Zona podrán autorizar al P.N.S. y P.N.I. de su jurisdicción, cuando éstos deseen viajar a los países limítrofes, limitándose sólo a informar a P. 1. o P. 2., según corresponda. Similar facultad tendrán los Sres. Prefectos en cuanto al Personal de Nombramiento Institucional de su dependencia.

TÍTULO III

PERMISOS CON GOCE DE REMUNERACIONES

Artículo 21.- Los Jefes de Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades podrán conceder hasta seis días hábiles de permiso con goce de remuneraciones al personal de su dependencia, dentro de cada año calendario. Para ello bastará comprobar las

circunstancias especiales que justifiquen la franquicia.

Este permiso puede ser fraccionado o continuo y su concesión es facultativa del Jefe respectivo. No es acumulativo y caduca junto con cada año calendario. Ningún funcionario puede excederse de él por motivos de viaje u otra causa cualquiera.

Artículo 22.- Cuando un funcionario se encuentre haciendo uso de permiso por asuntos particulares y durante este lapso se enferme, tendrá derecho a que se le suspenda previa presentación de un certificado de licencia médica y con posterioridad a su alta tendrá derecho a solicitar la reanudación de la franquicia, que el Jefe autorizará sin más trámite.

Artículo 23.- El personal recién ingresado a la Institución puede solicitar este permiso en las mismas condiciones del antiguo, porque el Estatuto Administrativo no establece limitación al respecto.

Artículo 24.- No se podrá acumular el permiso de que se trata con el feriado ni viceversa, salvo casos imprevistos que el interesado deberá acreditar ante el Jefe respectivo.

Artículo 25.- El personal que haciendo uso de un máximo de seis días de permiso por asuntos particulares desee ausentarse del país, deberá ceñirse al trámite señalado en los artículos 19 y 20 de la presente Directiva.

TÍTULO IV

PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACIONES

Artículo 26.- El personal de la Institución podrá solicitar permiso sin goce de remuneraciones en los siguientes casos:

- a) Por motivos particulares, hasta por seis meses dentro de cada año calendario, y
- b) Para trasladarse al extranjero, hasta por dos años.

Artículo 27.- La solicitud debe dirigirse al Sr. General Director de Carabineros y elevarse por conducto regular a través de la Dirección del Personal (P. 1. o P. 2.), con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la fecha de iniciación del permiso.

La solicitud debe confeccionarse en papel simple, indicándose, respecto al personal que viaja al extranjero, él o los países que visitará, adjuntando el respectivo itinerario, cuyas va-

⁵ Aplica Dictamen N° 62.156, de 30.9.1963, de la Contraloría General de la República.

riaciones el interesado deberá dar a conocer oportunamente, para saber su paradero.

Artículo 28.- En los oficios con que las Reparticiones o Unidades eleven estas solicitudes, se dejará constancia en detalle de los servicios que desarrollan y fines que originan la petición, a objeto que esta Dirección General pueda calificarlos, conocer los antecedentes y verificar si el servicio prima o no sobre el interés particular. Asimismo, se informará sobre los eventuales reemplazos que se produzcan, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones habituales que a cada funcionario corresponde.

Artículo 29.- El personal que haga uso de permiso por asuntos particulares, sin goce de remuneraciones, podrá efectuar de su peculio las imposiciones de previsión que correspondan, dentro del plazo de un (1) año, contado desde la fecha de término del permiso, cuyo lapso será válido en este caso para el retiro, desahucio, tiempo de permanencia en el empleo para el ascenso y cómputo de excesos.

Dicho lapso, no debe descontarse del total del tiempo que se utiliza para el reconocimiento de trienios, al contrario de lo que sucede con los mayores sueldos, en que este tiempo sí debe ser descontado, de acuerdo al Dictamen N° 1.033, de 12.1.1982, de la Contraloría General de la República.

En lo que respecta a los veinte años que determina el artículo 57 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros N° 18.961, este tiempo no es computable.

Artículo 30.- El Jefe directo debe informar en detalle sobre las causales que motivan el permiso sin goce de remuneraciones, con su opinión fundada, ya que este beneficio no es un derecho adquirido, por tanto priman respecto de él los intereses institucionales antes que los personales, motivo por el cual el Alto Mando puede utilizar sus facultades atendiendo las razones que justifiquen o no la respectiva solicitud, como igualmente ponderando las necesidades del servicio.

TÍTULO V

LICENCIAS POR ENFERMEDAD

Artículo 31.- Cada vez que un funcionario de Carabineros enferme, deberá comunicar verbalmente o por escrito, por sí o a través de un familiar directo, a la mayor brevedad y no más allá de tercero día, su estado de salud al Jefe de la Alta Repartición, Repartición o

Unidad en que sirva, con el objeto de disponer su atención médica.

Artículo 32.- El funcionario de Carabineros, que se encuentre enfermo tendrá la obligación de presentar dentro de tres días hábiles, contados desde la fecha de iniciación de la licencia médica, el "Certificado de Licencia Médica", debidamente firmado por un profesional médico, odontólogo o matrona, cuando corresponda, de acuerdo al modelo que se acompaña a la presente Directiva (Anexo Uno).

Artículo 33.- El profesional certificará los días que el funcionario permanecerá ausente de su trabajo, debiendo llenar el Certificado Licencia Médica en forma completa, con todos los datos señalados, con letra clara y sin enmendaduras. De lo contrario, será devuelta.

El Anexo Dos contiene la clasificación internacional de enfermedades.

Artículo 34.- En casos plenamente justificados por lejanía de la Unidad al Centro Médico de Carabineros con profesional más cercano, el Certificado Licencia Médica, podrá ser confeccionado por el profesional a la indicación que le entregue el P.P.A. asignado, por la vía de comunicación más expedita que se tenga, quedando constancia de ello en la ficha clínica del paciente y en el libro de observación que cada Unidad con profesional debe llevar.

Artículo 35.- En el Libro de Vida deberá quedar registrada toda licencia médica.

Artículo 36.- En las calificaciones, específicamente en el rubro condición física, se consignará toda licencia que registre el funcionario dentro del período calificadorio, originadas por enfermedades naturales, a partir del noveno día, aunque se trate de afecciones de distinta naturaleza.

Artículo 37.- Las licencias médicas otorgadas deberán ser visadas por los respectivos Jefes de Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades, a cuyas órdenes se encuentre sirviendo el interesado.

Artículo 38.- Las licencias médicas otorgadas tanto en el intrasistema como en el extrasistema deberán ser visadas por el respectivo Jefe del Servicio Médico-Dental, momento en que se ingresará al Sistema de Licencias Médicas, habilitado en cada servicio integrado a la Red Computacional de la Dirección de Salud de Carabineros.

a) Las licencias médicas extendidas por médicos extrainstitucionales, podrán ser visas por cualquier médico institucional sólo hasta por treinta días.

b) Las licencias superiores a la cantidad de días antes señalada y hasta sesenta días, deberán ser aprobadas por las respectivas Comisiones Médicas Locales.

c) Las licencias superiores a sesenta días deberán ser aprobadas, rechazadas o prorrogadas por la Comisión Médica Central, conforme a la letra C. del Ítem de Recuperabilidad N° 01, del formulario Licencia Médica.

Artículo 39.- Cuando las Comisiones Médicas Locales no cuenten con un profesional idóneo para visar dichas licencias, los antecedentes deberán ser remitidos a la Comisión Médica Central la que, conforme al artículo 6°, del Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile⁶, podrá asesorarse por los especialistas que considere conveniente. Asimismo, podrá ordenar o practicar por sí misma los exámenes que juzgue necesarios, pudiendo citar al funcionario afectado para mejor resolver.

Artículo 40.- Es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas del Servicio de Sanidad de Carabineros, ejercer el control técnico de las licencias médicas, la que podrá rechazarlas o aprobarlas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la Resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida.

Artículo 41.- Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Dirección de Salud, a través de sus estamentos, podrá disponer, las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al personal en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;⁷

6 El Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile, fue aprobado por Decreto Supremo N° 4, de 6 de enero de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional.

7 Sin perjuicio de las obligaciones del Subcomisario Administrativo, señaladas en la letra h) del artículo 30, del Reglamento de Servicio para Jefes y Oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros, N° 7.

c) Solicitar al Jefe respectivo el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del funcionario.

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del funcionario.

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Artículo 42.- El servicio de Licencias Médicas tendrá un plazo de tres días hábiles, contado desde la fecha de recepción, para pronunciarse sobre la licencia, el que podrá ampliarse por otro período igual, en caso que los antecedentes requieran estudio especial, dejándose constancia de esta circunstancia.

Transcurrido el término indicado precedentemente, sin que la referida Unidad emita el pronunciamiento respectivo sobre la licencia, ésta se entenderá autorizada.

Artículo 43.- Al Servicio de Sanidad de Carabineros le corresponderá fiscalizar el cumplimiento de los plazos de autorización de las licencias, pudiendo delegar esta facultad en Oficiales Superiores o Jefes de Sanidad.

Artículo 44.- Cada Jefatura que vise licencias médicas deberá emitir en forma mensual, a través del Servicio Médico respectivo, una relación de licencias médicas de acuerdo al modelo que se acompaña como Anexo Tres, que señale:

- a) N° de folio;
- b) Nombre del funcionario;
- c) Diagnóstico;
- d) Días de reposo;
- e) Fecha de comienzo, y
- f) Profesional que la otorgó.

A dicha nómina debe acompañarse el original de la Licencia Médica, que se remitirá al Servicio de Sanidad de Carabineros, tanto del P.N.S. y P.N.I., quien llevará el registro de todas las emitidas en el mes calendario por: Direcciones, Zonas, Prefecturas y total del país, debiendo comunicar los resúmenes por funcionario a los Departamentos P. 1. y P. 2., con indicación de las afecciones que motivaron las Licencias Médicas.

Artículo 45.- Cuando la licencia médica sea superior a 30 días o se tratare de prolongar una ya concedida, en forma que exceda de

dicho plazo, o si licencias médicas por un lapso menor de 30 días se repitieren por más de 3 veces en un período de 6 meses, contados desde el comienzo de la primera licencia, la Jefatura correspondiente podrá visar esta última, previa revisión y autorización de la misma por las Comisiones Médicas Central y/o Local de Carabineros, según corresponda, señalándolo en el punto C del formato de Licencia Médica.

Artículo 46.- Toda Licencia Médica que sea derivada a las Comisiones Médicas de Carabineros, deberán ser aprobadas, rechazadas, reducidas o prorrogadas por las respectivas Comisiones, dentro del plazo de diez días de su despacho y devueltas a la misma Jefatura que las remitió, para continuar con la tramitación al Servicio de Sanidad.

Artículo 47.- A las Licencias Médicas derivadas a las Comisiones Médicas, con el propósito señalado en los artículos anteriores, se deberá acompañar una copia de las licencias previas del funcionario, de acuerdo al modelo adjunto (Anexo Cuatro), que mantendrán archivada en la Carpeta de Antecedentes Personales y que formará parte de la misma para su mejor resolver.

Artículo 48.- Cuando una enfermedad sea calificada por el profesional como irrecuperable, situación que deberá señalar en el punto C del formato de la licencia respectiva, el enfermo será puesto en un plazo no superior a cinco días a disposición de la Comisión Médica Local y/o Central, según corresponda, la cual con los antecedentes clínicos completos y su informe, lo remitirá a la Comisión de Medicina Preventiva, si procede, o en su efecto la Comisión Médica Central emitirá el respectivo informe técnico en un plazo no superior a treinta días.

Artículo 49.- El personal que se encuentre acogido a reposo preventivo, al término de éste no le excluye de la obligación de tramitar la licencia respectiva, conforme lo señala el artículo 38 del Reglamento Especial Complementario del de Medicina Preventiva para la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).⁸

Artículo 50.- En ambos casos, los documentos que el Servicio Médico de la Repartición o Unidad respectiva pondrá a disposición de la Comisión Médica Central o Local, serán los siguientes:

- a) Historia Clínica;
- b) Antecedentes de su enfermedad actual, comienzo y evolución;
- c) Examen físico completo;
- d) Evolución y tratamientos dados;
- e) Si la enfermedad la estima recuperable o no;
- f) Exámenes de laboratorio, radiológicos u otros y
- g) Cualquier otro antecedente que se estime pueda orientar a la Comisión para su mejor resolver.

La documentación de este tipo tiene carácter Reservado, se le dará trámite de urgencia y será dirigido a la Comisión Médica Local, la cual procederá a derivarla, según corresponda, a la Comisión Medicina Preventiva o Comisión Médica Central de Carabineros.

Artículo 51.- Si un funcionario es acogido a reposo total o parcial por la Comisión de Medicina Preventiva, a causa de padecer alguna de las enfermedades de que trata la Ley de Medicina Preventiva, la declaración de irrecuperabilidad corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica Central de Carabineros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros.

Artículo 52.- El funcionario cuyo estado de salud fuere declarado irrecuperable por la Comisión Médica Central de Carabineros, deberá retirarse de la Institución dentro del plazo de seis meses, contados de la fecha en que se le notifique la resolución.

Artículo 53.- En el caso de aquellos funcionarios que resulten lesionados en actos del servicio y/o a consecuencias del mismo, o que sufran alguna enfermedad profesional y sean declarados con salud irrecuperable por la Comisión Médica Central, la resolución que ésta dicte al efecto deberá incorporarse al Sumario Administrativo correspondiente y se notificará al afectado conjuntamente con el dictamen final de la pieza sumarial respectiva.

Ambas notificaciones deberán ser efectuadas personalmente, pero cuando un funcionario se negare, no sea habido dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la recepción de los respectivos antecedentes

⁸ El Reglamento citado fue aprobado por Decreto Supremo N° 1.005, de 24 de diciembre de 1938, del Ministerio de Salud Pública, publicado en el Diario Oficial de 11 de enero de 1939, y modificado por el Decreto Supremo N° 472, de 17 de diciembre de 1976, del Ministerio de Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial de 5 de febrero de 1977.

u otro impedimento, deberá ser notificado por cédula, debiendo dejarse constancia de lo obrado, de conformidad al artículo 78 del Reglamento de Sumarios Administrativos, N° 15.

Artículo 54.- Para el llamado a retiro o licenciamiento de este personal, el trámite a seguir será el siguiente:

a) **Personal de Nombramiento Supremo:** Oportunamente se le tramitará su llamado a retiro, a contar desde la fecha en que se extinga el plazo de seis meses de inamovilidad.

b) **Personal de Nombramiento Institucional:** Será licenciado por circunstancias obligadas en las mismas condiciones anteriores.

En ambos casos se tendrán presente el artículo 18 de esta Directiva, referido al ejercicio del derecho a feriado por parte de los funcionarios que se encuentren en estas condiciones.

TÍTULO VI

LICENCIAS PRE Y POSTNATAL Y ENFERMEDAD HIJO MENOR DE UN AÑO

Artículo 55.- Esta materia se encuentra regulada en el Libro II, Título II, Artículos 194 al 202 inclusive, del Código del Trabajo, los que se transcriben en el Anexo 5 de la presente Directiva.

Artículo 56.- El Personal Femenino de la Institución tendrá derecho a licencia prenatal por un lapso de seis semanas antes del parto y postnatal por un lapso de doce semanas después del mismo, con el goce de todas sus remuneraciones.

De la misma forma, tendrá derecho a licencia por su hijo menor de un año, cada vez que éste se enferme, hasta su total recuperación. Esta disposición rige hasta que el menor cumpla un año de edad, quedando invalidados los días que le sigan, si se encontraba haciendo uso de una licencia por esta causal.

De este permiso podrá gozar el padre en las condiciones y circunstancias señaladas en el artículo 199 del Código del Trabajo.

Asimismo, tendrá derecho a permiso por enfermedad grave de su hijo menor de 18 años, en los términos señalados en el artículo 199 bis del Código del Trabajo.

Artículo 57.- La licencia Prenatal deberá otorgarse en la fecha prevista de cumplimiento de los 7 meses y medio o de 34 semanas de embarazo, con una anticipación de 6 semanas a

la fecha probable del alumbramiento, por su médico tratante u obstetra de Carabineros. En ausencia de ese profesional especialista, la licencia prenatal será otorgada por el médico de la Unidad respectiva.

Si el parto se produjera antes de cumplirse las seis semanas de licencia, se entenderá que ésta expira el día del alumbramiento. Si se produjere después, la licencia se prorrogará hasta el día del parto y desde esa fecha se contarán las doce semanas de reposo postnatal, según lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 58.- La licencia Postnatal, se otorgará inmediatamente de producido el alumbramiento.

Artículo 59.- Lo señalado en los artículos 57 y 58 se acreditará con el certificado correspondiente, expedido por médico o matrona.

Artículo 60.- Para los casos de Adopción Plena, se debe tener presente la Ley N° 18.867⁹, que en su artículo 2° señala que “la mujer trabajadora que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses y que haya iniciado el juicio de adopción plena, tendrá derecho a un permiso que se mantendrá durante la tramitación de aquél hasta por doce semanas”.

Para tal efecto, a la solicitud de permiso, se debe acompañar una declaración jurada de tener bajo su cuidado al menor que se invoque como causante del beneficio, y un certificado del Tribunal que conozca del juicio de adopción.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 61.- Los formularios de Licencias Médicas que remita el Servicio de Sanidad a las Prefecturas y demás Reparticiones, conforme a sus necesidades, deben ser visados y fiscalizados por éstas, llevando el control de los talonarios repartidos y entregados a los Servicios Médicos locales u otros estamentos.

Artículo 62.- Cada vez que se otorgue una Licencia Médica, la numeración de ésta debe quedar registrada en la Ficha Médica del funcionario, que es llevada en los Servicios Médicos. En aquellas Unidades que no cuenten con

9 La Ley N° 18.867, que modificó el artículo 62 de la Ley N° 18.768 (actualmente derogado por la Ley N° 19.299) y otorgó permiso y subsidio en caso de adopción plena, fue publicada en el Diario Oficial N° 33.538, de 4 de diciembre de 1989.

este Servicio remitirán el original de la Licencia al de la Repartición correspondiente, donde se efectuará la anotación.

Artículo 63.- La Oficina de Partes, a su vez, archivará la copia de la Licencia Médica en la Carpeta de Antecedentes Personales del funcionario, registrando la anotación en el respectivo Libro de Vida.

Artículo 64.- La Prefectura u otra Repartición, por medio del Servicio Médico, emitirá mensualmente una relación con todo el personal que haya hecho uso de licencias médicas, separados según su calidad funcionaria de P.N.S. y P.N.I., remitiéndolas al Servicio de Sanidad de Carabineros, acompañando el original de la licencia médica (artículo 44). Además deberán señalar en el Oficio remitido, la numeración de los formularios anulados, a fin de no perder la correlación de la numeración de los formularios entregados a la Repartición o Centro de Atención Médica.

TÍTULO VIII

RESPONSABILIDAD Y FISCALIZACIÓN DEL USO DE LICENCIAS

Artículo 65.- Las Jefaturas de Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica.

Artículo 66.- Toda vez que se constate una infracción a normas legales y reglamentarias que rijan el uso, otorgamiento o autorización de licencias médicas, o cualquiera otra infracción a las normas de la presente Directiva, el Servicio de Sanidad de Carabineros deberá dar cuenta al Jefe respectivo, para que ésta haga efectiva la responsabilidad administrativa que pudiere encontrarse comprometida o para que adopte las medidas laborales que fueren procedentes.

La Institución deberá efectuar la denuncia correspondiente a los tribunales de justicia, en los casos que proceda, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N° 3.621, de 1981.¹⁰

¹⁰ El Decreto Ley N° 3.621, de 3 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial N° 30.885, de 7 de febrero de 1981, determinó que todos los Colegios Profesionales tendrán el carácter de asociaciones gremiales a contar de su vigencia, quitándoles competencia para conocer y resolver los conflictos y entregándoles esa competencia a los jueces de letras en lo civil.

Artículo 67.- El Jefe respectivo deberá adoptar las medidas destinadas a controlar el debido cumplimiento de la licencia de que hagan uso los funcionarios.

Del mismo modo, deberá respetar el reposo médico de que hagan uso sus subordinados, prohibiéndoles que realicen cualquier labor durante su vigencia. Igualmente deberá procurar el cambio de las condiciones laborales del funcionario en la forma que determine el Servicio Médico para atender el restablecimiento de su salud.

Artículo 68.- El Superior directo deberá disponer visitas domiciliarias al personal enfermo.

Artículo 69.- Todas las Jefaturas y/o entidades que participan en el proceso deberán poner en conocimiento del Servicio de Sanidad, cualquier irregularidad que verifiquen o les sea denunciada, sin perjuicio de las medidas administrativas o laborales que estimen procedente adoptar.

Artículo 70.- Cada Repartición deberá investigar las denuncias que se le presenten acerca del otorgamiento o uso indebido de licencias médicas, sin perjuicio de las inspecciones que de oficio puedan ordenar con la misma finalidad.

Artículo 71.- La enmendadura de la licencia, de cualquier naturaleza que ella sea, será motivo de su rechazo, aún cuando se presente con la enmienda salvada por quien cometió el error.

Artículo 72.- La presentación de la licencia por el funcionario fuera del plazo a que se refiere el artículo 32, habilitará al servicio de Licencias Médicas para rechazarla.

Sin embargo, podrán admitirse a tramitación aquellas licencias médicas presentadas fuera de los plazos señalados en el inciso precedente, siempre que se encuentren dentro del período de duración de la licencia y que se acredite ante la Repartición o Unidad que la inobservancia del plazo de presentación se debió a caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 73.- Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida, en su caso, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la justicia si procediere, cuando el funcionario incurra en alguna de las siguientes infracciones:

a) El incumplimiento del reposo indicado en la licencia. No se considerará incumplimiento la asistencia del funcionario a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, situación que deberá ser comprobada.

b) La realización de trabajos, remunerados o no, durante el período de reposo dispuesto en la licencia.

c) La falsificación o adulteración de la licencia médica.

d) La entrega de antecedentes clínicos falsos o la simulación de enfermedad por parte del funcionario, debidamente comprobada.

En estos casos el funcionario deberá devolver la remuneración indebidamente percibida, para lo cual la Repartición respectiva comunicará esta situación a la entidad pagadora para los fines estatutarios o laborales a que haya lugar.

Artículo 74.- La Repartición o Unidad podrá autorizar las licencias médicas presentadas fuera de plazo por el funcionario y aquellas en los que éstos hayan registrado antecedentes erróneos o falsos, omitido datos o adulterado su contenido, siempre que el funcionario acredite que no ha tenido participación en estos hechos.

En estas circunstancias será responsabilidad de la respectiva Repartición encargada pagar al funcionario lo que legalmente le corresponde con motivo de la licencia médica autorizada.

Artículo 75.- La certificación médica falsa que expida un profesional con ocasión del otorgamiento de una licencia médica, determinará su rechazo o invalidación, sin perjuicio de la denuncia de los hechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Ley N° 3.621, de 1981, además de la denuncia directa a la Justicia, si procediere y la comunicación al Jefe directo para la adopción de las medidas disciplinarias y administrativas, que corresponda.

Artículo 76.- En caso de renuencia del profesional a entregar los antecedentes a que se refiere la letra d) del artículo 41, el servicio de Licencias Médicas, decidirá sin ellos.

Artículo 77.- La devolución o reintegro de las remuneraciones indebidamente percibidas por el funcionario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

La Repartición adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro por parte del funcionario de las remuneraciones indebidamente percibidas, conforme a las reglas generales del derecho que procedan.

Artículo 78.- Para los efectos del cómputo de la duración de la licencia médica, los plazos que establece la presente Directiva serán de días corridos, debiendo considerarse, por ende, los días domingos y festivos.

ANEXO 1

CARABINEROS DE CHILE
DIRECCIÓN DE SALUD
SERVICIO DE SALUD

LICENCIA MÉDICA

G-N° 00000

1.- IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

Apellido paterno										Apellido materno										Nombres																													
										UNIDAD: _____																														1. Masculino									
R.U.T.										PREFECTURA: _____										Edad										Sexo										2. Femenino									

DIAGNÓSTICO: _____

		Desde			
Nº de días	Día	Mes	Año	Código O.M.S.	

2.- TIPO DE LICENCIA:

A.- Tipo:

B.- Reposo: ☐

- 1= Enfermedad Común o Accidente NO del Trabajo
2= Prorroga Medicina Preventiva
3= Licencia Maternal
4= Enfermedad Grave Hijo Menor Un año
5= Accidente en Acto del Servicio
6= Enfermedad Profesional

- 1= Reposo Total
2= Reposo Parcial

- (Sólo para
Reposo Parcial) ☐ 1= Mañana
2= Tarde

C.- Recuperabilidad: ☐ 1= SÍ 2= NO

D.- Lugar del Reposo: ☐

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|
| Pasa a COM. MÉD. PREV. | ☐ | 1= SÍ | 2= NO |
| Pasa a COM. MÉD. CARAB. | ☐ | 1= SÍ | 2= NO |
| COMISIÓN MÉDICA CARABINEROS | | | |

- 1= Casa
2= Unidad
3= Hospital
4= Otro

Aprueba ☐ Rechaza ☐ Prorroga ☐

E.- En caso Accidente Señalar:

Fecha y Hora
Accidente

Día	Mes	Año	Hora	

F.- Domicilio del reposo: _____

Comuna: _____
Unidad : _____

G.- En caso de Embarazo o Enfermedad hijo menor un año:

Mes de Concepción

--	--

--	--

 Fecha nacimiento

--	--

--	--

--	--

Mes Año Día Mes Año

3.- IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL:

Apellido paterno										Apellido materno										Nombres										Especialidad																													
																														1= Médico										2= Dentista										3= Matrona									
R.U.T.																																																											
Fecha Emisión de Licencia																																																											
										Día										Mes										Año																													

Vº Bº JEFE ADMINISTRATIVO

Firma del Profesional

ANEXO 2

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES OPS/OMS

NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO	CÓDIGO OMS
Absceso caps. sinovial, tendón, acort.	727.8
Absceso dedo de la mano	681.0
Absceso dedo del pie	681.1
Absceso dedo no especificado	681.9
Absceso de la cara	682.0
Absceso de la mano excepto dedos	682.4
Absceso de la pierna	682.6
Absceso de las nalgas	682.5
Absceso de otro sitio especificado	682.8
Absceso de sitio no especificado	682.9
Absceso del brazo y del antebrazo	682.3
Absceso del cuello	682.1
Absceso del muslo y pierna	682.6
Absceso del pie excepto dedos	682.7
Absceso del tronco	682.2
Absceso dentario	522.5
Absceso inguinal	682.2
Absceso muslo	682.6
Absceso oído medio	382.4
Absceso periamigdaliano	475.X
Absceso perianal	566.X

Absceso periostio	730.3
Absceso pilonidal	685.0
Acalasia esofágica	530.0
Accidente vascular cerebral	436.X
Adenitis aguda sitio no especificado	683.X
Adenopatía	785.6
Alcoholismo crónico	303.X
Alergia	995.3
Alteraciones de la visión un ojo	369.7
Alveolitis maxilar	526.5
Amenaza de aborto	640.0
Amenaza parto prematuro	644.0
Amigdalitis aguda	463.X
Anemia	285.9
Anexitis aguda	614.2
Angina de pecho	413.X
Angioma	228.0
Anoxia cerebral por altura	993.2
Apendicitis aguda	541.X
Arritmia cardiaca	427.9
Altralgia	719.4
Artritis gotosa	274.0
Artritis reumatoidea	714.0
Artritis sin especificar	716.9

Artrosis una articulación	715.1
Asfixia por ahogamiento	994.1
Asma bronquial	493.9
Avulsión o esguince codo, antebrazo	841.8
Azoapermia	606.X
Balanitis	607.1
Bocio	240.9
Bowen de tronco (tumor in situ piel)	232.5
Bradicardia	427.8
Bronconeumonía	485.X
Bronquitis aguda	466.0
Bronquitis obstructiva	491.2
Bursitis aquiliana	726.7
Bursitis del codo, mano, rodilla	727.2
Bursitis otras	727.3
Bursitis prerotuliana	726.6
Cardiopatía	429.9
Caries dentales	521.0
Catarata	366.9
Cefalea	784.0
Cefalea tensional	307.8
Celulitis de la mano	682.4
Celulitis pierna	682.6
Celulitis o absceso dedos del pie	681.1

Celulitis o absceso dedos mano	681.0
Celulitis o absceso dedos no especif.	681.2
Celulitis otro sitio espec. excp. cara	682.8
Celulitis sitio no especificado	682.9
Cervicobraquialgia	723.3
Chalazión	373.2
Ciática	724.3
Cifosis dorsal adquirida	737.1
Cistitis	595.9
Colecistitis	595.9
Coledocolitiasis	574.5
Colelitiasis	574.1
Cólico abdominal	789.0
Cólico biliar	574.2
Cólico renal	788.0
Colitis ulcerosa crónica	556.X
Colon espástico psicogénico	306.4
Conjuntivitis aguda-purulenta	372.0
Contusión antebrazo/codo	923.1
Contusión cabeza/cara/nariz	920.X
Contusión cadera y muslo	924.0
Contusión cervical	723.5
Contusión conducto auditivo	959.0
Contusión de la mano	923.2

Contusión dedos de la mano	923.3
Contusión dedos del pie	924.3
Contusión hombro/brazo	923.0
Contusión iliaca/zona inguinal	922.2
Contusión lumbar o sacra	922.3
Contusión múltiple miembro superior	923.8
Contusión múltiple miembro inferior	924.4
Contusión ocular	921.9
Contusión párpados	921.1
Contusión parte no espec. miemb. supe.	923.9
Contusión parte no espec. miemb. infer.	924.5
Contusión rodilla y pierna	924.1
Contusión sitio no especificado	924.9
Contusión talón	924.2
Contusión testicular	922.4
Contusión tobillo y pie, excep. dedos	924.2
Contusión torácica - costal	922.1
Contusiones múltiples no clasificadas	924.8
Cuerpo extraño conjuntivitis párpado	930.1
Cuerpo extraño corneal	930.0
Cuerpo extraño deglutido	938.X
Depresión neurótica, ansiosa, reacti.	300.4
Dermatitis contacto	692.9
Dermato fibroma, tumor benigno. piel	216.7

Dermatomicosis	111.9
Desgarro ligamento acromioclavic	840.0
Desgarro muscular muslo	843.8
Desgarro músculo pierna	844.9
Desviación tabique nasal	470.X
Diabetes mellitus	250.0
Diarrea aguda	009.3
Diente incluido	520.6
Discopatía intervertebral	722.2
Disfonía	784.4
Disfunción femoro patelar, lux. simp.	836.3
Disfunción laberíntica	386.5
Dishidrosis	705.8
Dismenorrea esencial	625.3
Dispepsia	536.8
Displasia mamaria	610.9
Displasia mamaria quística	610.1
Disyucción acromio clavicular	831.0
Dolor articular	719.4
Dolor del coxis	724.7
Dolor miembro sup./inf.	729.5
Dolor muscular	729.1
Dolor precordial	786.5
Dolor testicular	608.9

Dolor torácico	786.5
Dorsalgia	724.5
Duodenitis sin especificar	535.6
Embarazo complicado	646.9
Embarazo con hipertensión esencial	642.0
Encefalitis vírica	049.9
Endocarditis aórtico mitral	396.X
Enfermedad reumática	716.9
Enfermedad cardiaca hipertensiva	402.9
Enfermedad renal hipertensiva	403.9
Enterocolitis aguda	009.3
Epicondilitis codo	726.3
Epididimitis	604.9
Epilepsia cerebral	345.9
Epistaxis	784.7
Erisipela conducto auditivo externo	380.1
Escabiosis	133.0
Escarlatina	034.1
Escoliosis y cifoescoliosis	737.3
Esgce. y desg. no espec. homb. brazo	840.8
Esgce. y desg. s/especif. homb. brazo	840.9
Esguince cervical	847.0
Esguince cúbito humeral	840.3
Esguince de la muñeca	842.0

Esguince dedos de la mano	842.1
Esguince dedos de los pies	845.1
Esguince externo de rodilla	844.0
Esguince ileofemoral	843.0
Esguince interno rodilla	844.1
Esguince ligamento cruzado rodilla	844.2
Esguince otros ligamentos rodilla	844.8
Esguince peroneotibial superior	844.3
Esguince radiohumeral	840.2
Esguince rodilla pierna s/especif.	844.9
Esguince/desg. lateral ext. codo	841.0
Esguince/desg. lateral int. codo	840.1
Esguince/desgarro manguito rotat	840.4
Esguince/desgarro pie	845.1
Esguince/desgarro subescapular	840.5
Esguince/desgarro supraespinoso	840.6
Esguince/desgarro tobillo	845.0
Esguinces/desgarro acromioclavic	840.0
Esguinces/desgarro coracoclavic	840.1
Esguinces/desgarro coracohumer	840.2
Esguinces/desgarro infraespinoso	840.3
Esguince ligamento dedo mano	842.0
Esofagitis aguda	530.1
Espasmo muscular	728.8

Espolón calcáneo	726.7
Espondilitis	720.9
Espondiloartrosis/espondilosis	721.9
Espondilolisis/espondilolistesis	756.1
Estado gripal	074.8
Estado posconmoción cerebral	310.2
Estados de ansiedad	300.0
Estados fóbicos	300.2
Esterilidad femenina	628.9
Esterilidad masculina	606.X
Faringo-traqueitis aguda/fgo. bronq.	465.8
Faringitis aguda	462.X
Faringo amigdalitis	465.8
Fascitis plantar	728.7
Fibrilación auricular	427.3
Fibrolipoma	214.X
Fiebre tifoidea	002.0
Fimosis	605.X
Fístula perianal	565.1
Fisura anal	565.0
Flebitis sitio especificado	451.8
Flictenas múltiples cutáneas	709.8
Foliculitis de la barba	704.8
Fract. columna cervical cerrada	805.0

Fract. columna cervical abierta	805.1
Fract. columna dorsal abierta	805.3
Fract. columna dorsal cerrada	805.2
Fract. columna lumbar abierta	805.5
Fract. columna lumbar abierta	805.5
Fract. columna lumbar abierta	805.5
Fract. columna lumbar abierta	805.5
Fract. columna lumbar abierta	805.5
Fract. columna lumbar abierta	805.5
Fract. columna sacrocoxis abierta	805.5
Fract. columna sacrocoxis cerrada	805.6
Fract. multip. hueso mano por proye.	815.1
Fractura antebrazo	813.0
Fractura costal	807.0
Fractura de dientes	873.6
Fractura dedos del pie	826.X
Fractura del codo	812.4
Fractura del fémur	821.0
Fractura del húmero	812.2
Fractura del pulgar - dedos	816.X
Fractura epifisis distal del radio	813.4
Fractura escafoides/huesos carpo	814.0
Fractura nasal	802.0
Fractura rótula	822.X

Fractura tobillo maleolo interno	824.0
Fractura vértebra c/lesión medular	806.0
Furúnculo ano/glúteo	680.5
Furúnculo antebr., brazo, excp. mano	680.3
Furúnculo cervical	680.1
Furúnculo de la cara	680.0
Furúnculo mano	680.4
Furúnculo miemb. inferior excp. pie	680.6
Furúnculo del pie	680.7
Furúnculo sitio especificado (otro)	680.8
Furúnculo sitios múltiples	680.9
Ganglión y quistes sinoviales	727.4
Gastritis aguda	535.0
Gastritis simple	535.5
Gastroenteritis aguda	009.1
Gingivitis	523.1
Glomerulonefritis - nefritis	583.9
Gota	274.9
Granuloma en herida operatoria	998.4
Granuloma piogeno	686.1
Gripe - estado gripal	074.8
Hallux valgus	735.0
Hemartrosis	719.1
Hematórax	511.8

Hematuria	599.7
Hemoptisis	786.3
Hemorragia de la encía	523.8
Hemorragia del intestino	578.9
Hemorragia del recto	569.3
Hemorragia digestiva sin especificar	533.1
Hemorragia subconjuntival	372.7
Hemorroides externa	455.3
Hemorroides interna	455.0
Hemorroides trombosado	455.7
Hepatitis viral	070.9
Herida - mordedura	879.X
Herida cortante mano no complicad.	882.0
Herida de la cara	873.4
Herida dedo del pie	893.1
Herida del antebrazo	881.X
Herida del cuero cabelludo	873.0
Herida del hombro	880.X
Herida del tobillo	891.0
Herida muslo	890.0
Herida oreja	872.0
Herida pierna	891.1
Herida pulgar infectada	883.1
Herida rodilla/pierna/tobillo	891.X

Herida talón sin complicación	892.0
Heridas del pie complicada	892.1
Heridas del pie con lesión tendinos	892.2
Heridas del pie s/complicación	892.0
Heridas múltiples sitio no especific.	879.8
Hernia incisional	553.2
Hernia inguinal	550.9
Hernia núcleo pulposo	722.2
Herpes estomatitis	054.2
Herpes Zoster	053.X
Hidrantrosis	719.0
Hidronefrosis	591.X
Hipercolesterolemia esencial	272.0
Hiperemesis gravídica	643.0
Hiperqueratosis palmar o plantar	701.1
Hipertensión arterial benigna	401.1
Hipertensión arterial maligna	401.0
Hipertensión arterial no especific.	401.9
Hipertensión arterial secundaria	405.9
Hipertensión endocraneana	348.2
Hipocondría	300.7
Hipopotasemia	276.8
Hipotensión ortostática	458.0
Hipotiroidismo	244.9

Histeria	300.1
Ictericia obstructiva	576.2
Impétigo	684.X
Impétigo cualquier localización	684.X
Incontinencia urinaria	788.3
Inestabilidad articular	718.9
Inestabilidad emocional	301.3
Infarto antiguo miocardio	412.X
Infarto del miocardio	410.X
Infección de la lengua	529.0
Infección del pie	686.9
Infección herida operatoria	998.5
Infección urinaria	599.0
Influenza	487.1
Insolación	992.0
Insuficiencia cardiaca	428.0
Insuficiencia coronaria	411.X
Intoxicación alimentaria	005.9
Iridociclitis	364.3
Jaqueca común	346.1
Jaqueca sin especificar	346.0
Laringitis aguda	464.0
Laringo traqueitis aguda	464.2
Lesión del menisco rodilla	718.0

Lesión ligamento sin especificar	844.9
Lesión ligamento cruzado de la rodilla	844.2
Lesión ligamento externo de la rodilla	844.0
Lesión ligamento interno de la rodilla	844.1
Lesión ligamento peroneotibial sup.	844.3
Lesión ligamentos del tobillo	845.0
Lesión otros ligam. rodilla - pierna	844.8
Linfadenitis aguda	683.X
Linfadenitis crónica	289.1
Linfadenitis mesentérica	289.2
Linfadenitis no espec. excp. mesenter	289.3
Linfangitis	457.2
Linfogranuloma venéreo	099.1
Lipoma	214.X
Lipotimia	780.2
Liquén	697.9
Lumbago	724.2
Luxación dedos de la mano	834.0
Luxación del codo	832.0
Luxación del hombro - acromioclavic	831.X
Luxación rótula	718.3
Luxofractura tobillo	837.1
Magulladuras cara/cuero cabell./cuello	925.X
Magulladuras del tronco	926.X

Magulladuras del miembro superior	927.X
Magulladuras del miembro inferior	928.X
Magulladuras sitios multip. y no esp.	929.X
Metrorragia disfuncional	306.5
Micosis del cuerpo	110.5
Micosis de otros sitios	110.8
Micosis del pie	110.4
Micosis ingle/periné	110.3
Micosis de la mano	110.2
Micosis sin especificar	111.9
Micosis sitio no especificado	110.9
Miocardopatía	425.4
Mioma uterino	218.X
Miopía	367.1
Miositis	729.1
Mordedura araña	989.5
Nefrolitiasis	592.0
Neumonía basal (lobar)	481.X
Neumonitis viral	480.9
Neumotórax	512.X
Neuralgia del trigémino	350.1
Neurastenia	300.5
Neuritis	729.2
Neuritis braquial	723.4

Neuritis facial	351.8
Neuritis sin especificar	352.9
Neuro lues periférica	095.X
Neuronitis vestibular	386.1
Neuropatía diabética	250.5
Neurosis depresiva	300.4
Neuritis intercostal	724.4
Nevo pigmentado sin espec. sitio	216.9
Odontalgia	525.9
Onicocriptosis	703.8
Onicomycosis	110.1
Orzuelo	373.1
Osteocondritis de rodilla (kohler)	732.4
Otalgia	388.7
Otitis crónica	382.9
Otitis externa	380.1
Otitis media aguda	381.0
Otitis media crónica	381.3
Otitis no especificada	381.4
Otosclerosis	387.9
Otros trast. cap. sinov. no especific.	727.9
Otros trastornos neuróticos	300.8
Ovario poliquístico	256.4
Panadizo dedos mano no especificad.	681.9

Panadizo dedos pies	681.1
Pancreatitis aguda edematosa	577.0
Parafimosis	605.X
Parálisis facial	351.0
Paratífus A	002.1
Paratífus B	002.2
Paratífus C	002.3
Paroniquia dedos de la mano	681.0
Paroniquia dedos del pie	681.1
Penfigo	694.4
Perforación timpánica	384.2
Periartritis escápulo humeral	726.2
Peribronquitis	491.9
Periodontitis	523.4
Picadura insecto infectada pierna	916.5
Piloritis aguda	466.0
Piodermatitis/piodermia	686.0
Pleuresía con derrame	511.9
Pleurodinia	786.5
Pleuroneumonía	486.X
Poli radículo neuritis segmentaria	357.0
Poliartralgias	719.4
Poliartritis	716.5
Policontuso	924.8

Polipo cuerda vocal	478.4
Polipo rectal	569.0
Porfiria aguda	277.1
Pre y postnatal (sin patología embarazo)	649.X
Prostatitis	601.0
Prurigo	698.2
Psoriasis	696.1
Pterigión	372.4
Quemadura de brazos	943.X
Quemadura de la cara	941.X
Quemadura de la pierna/ muslo	945.0
Quemadura dedos de la mano	944.X
Quemaduras del brazo 1er. grado	943.1
Quemaduras por sol	692.7
Queratitis actínica	370.2
Queratoconjuntivitis	370.4
Quiste del conducto tirogloso	759.2
Quiste del cordón espermático	608.8
Quiste del diente	522.8
Quiste del tendón	727.4
Quiste epididimo	608.8
Quiste hidatide	752.8
Quiste localizado del hueso	733.2
Quiste pilodinal	685.1

Quiste renal	753.1
Quiste sebáceo/epidérmico	706.2
Quiste sinovial	727.4
Radiculitis	729.2
Rectorragia	578.1
Rectosigmoiditis	569.8
Reflujo gastroesofágico	530.1
Resfrío común	460.X
Resfrío con gripe (influenza)	487.1
Rinitis aguda	460.X
Rinitis catarral	472.0
Rosacea	695.3
Rubeola	056.X
Ruptura no traumática del tendón	727.6
Ruptura sinovial	727.5
Sacroileitis (espondilitis)	720.2
Salpingitis aguda	614.0
Salpingitis crónica	614.1
Sarampión	055.X
Sección tendón mano dedo	842.1
Sección tendón de aquiles	845.0
Sicosis de la barba	704.8
Síndrome abdominal agudo	789.0
Síndrome de despersonalización	300.6

Síndrome orgánico cerebral	310.9
Síndrome post contusión	310.2
Síndrome vertiginoso	386.9
Sinusitis	473.9
Sinusitis maxilar	461.0
Sordera	389.9
Surmenage	780.7
Taquicardia paroxística	427.2
Temblor	781.0
Tendinitis del codo	727.0
Tendinitis otras señaladas	726.8
Tendinitis sin especificar	726.9
Tendinitis tendón aquiliano	726.7
Torsión de hidatide	620.5
Torsión testicular	608.2
Tortícolis	723.5
Tráqueo - bronquitis	490.X
Trastorno esquizoide de la persona	301.2
Trastornos de la personalidad	301.7
Trastornos neuróticos sin especific.	300.9
Trastornos obsesivo compulsivos	300.3
Trastornos de la refracción	367.9
Trauma acústico	951.5
Traumatismo cara y cuello	959.0

Traumatismo del tronco	959.1
Traumatismo hombro y brazo	959.2
Traumatismo codo, antebrazo y muñeca	959.3
Traumatismo mano excepto dedos	959.4
Traumatismo dedo de la mano	959.5
Traumatismo cadera y muslo	959.6
Traumatismo rodilla, pierna, tobillo, pie	959.7
Traumatismo otros sitios esp./múltiples	959.8
Traumatismo sitio no especificado	959.9
Traumatismo encefálico	854.0
Traumatismo labio de la boca	959.0
Traumatismo superficial del codo	913.0
Tumor testicular sin especificar	239.5
Úlcera corneal	370.0
Úlcera corneal herpética	054.4
Úlcera duodenal	532.9
Úlcera péptica sitio no especificado	533.9
Uña encarnada	703.0
Ureterolitiasis	592.2
Uretritis gonocócica	098.0
Urolitiasis	592.9
Urticaria	708.9
Uveitis anterior	364.3
Varicela	052.X

Várices con úlcera miembros inferiores	454.0
Várices con inflamación m. inferiores	454.1
Várices con úlcera e inflamación	454.2
Várices sin mención úlcera/inflamación	454.9
Varicocele	456.4
Verruga cualquier sitio	078.1
Verruga plantar	078.1
Virosis	079.9
Vómitos	787.0

PREFECTURA : _____

FECHA _____

UNIDAD : _____

[illegible]

RELACIÓN DE LICENCIAS POR ENFERMEDAD QUE HA TENIDO EL

ANEXO 4

DESDE	EXPLICACIONES			HASTA	TOTAL DE DÍAS
	D	M	A		
				D	
				M	
				A	

ANEXO 5

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO CITADAS EN LA PRESENTE DIRECTIVA

Artículo 194.- La protección a la maternidad se regirá por las disposiciones del presente título y quedan sujetos a ella los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sean de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado.

Las disposiciones anteriores comprenden las sucursales o dependencias de los establecimientos, empresas o servicios indicados.

Estas disposiciones beneficiarán a todas las trabajadoras que dependan de cualquier empleador, comprendidas aquellas que trabajan en su domicilio y, en general, a todas las mujeres que estén acogidas a algún sistema previsional.

Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no en estado de gravidez.¹¹

Artículo 195.- Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él.

Si la madre muere en el parto o durante el período del permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo, corresponderá al padre, quien no gozará del fuero establecido en el artículo 201 de este Código, pero tendrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 198.

Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas.

Asimismo, no obstante cualquiera estipulación en contrario, deberán conservárseles sus empleos o puestos durante dichos períodos.

Artículo 196.- Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal suplementario cuya duración será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las atenciones médicas preventivas o curativas.

Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que la mujer hubiere comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá prorrogado hasta el alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal, lo que deberá ser comprobado, antes de expirar el plazo, con el correspondiente certificado médico o de la matrona.

Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado médico, que impidiera regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal, el descanso puerperal será prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención médica preventiva o curativa.

Los certificados a que se refiere este artículo serán expedidos gratuitamente, cuando sean solicitados a médicos o matronas que por cualquier concepto perciban remuneraciones del Estado.

Artículo 197.- Para hacer uso del descanso de maternidad, señalado en el artículo 195, deberá presentarse al jefe del establecimiento, empresa, servicio o empleador un certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo.

El descanso se concederá de acuerdo con las formalidades que especifique el reglamento.

Estos certificados serán expedidos gratuitamente por los médicos o matronas a que se refiere el inciso final del artículo anterior.

Artículo 198.- La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad a que se refiere el artículo 195, o de descansos suplementarios y de plazo ampliado señalados en el artículo 196, recibirá un subsidio equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones que perciba, del cual sólo se deducirán las imposiciones de previsión y descuentos legales que correspondan.

11 Inciso agregado, por el artículo único, N° 1, de la Ley N° 19.591, publicado en el Diario Oficial de 9 de noviembre de 1998.

Artículo 199.- Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, circunstancias que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial.

Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección. Este derecho se extenderá al cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.

Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder.

Artículo 199 bis.- Cuando la salud de un menor de 18 años requiere la atención personal de sus padres con motivo de un accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del menor.

Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del referido permiso. Con todo, dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su tuición o cuidado.

El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan libremente las partes. Sin embargo, tratándose de trabajadores regidos por estatutos que contemplen la concesión de días administrativos, primeramente el trabajador deberá hacer uso de ellos, luego podrá imputar el tiempo que debe reponer a su próximo feriado anual o a días administrativos del año siguiente al uso del permiso a que se refiere este artículo, o a horas extraordinarias.

En el evento de no ser posible aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar el tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa.¹²

Artículo 200.- La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses, por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor como medida de protección, tendrá derecho a permiso y subsidio hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso deberá acompañarse necesariamente una declaración jurada suya de tener bajo su cuidado personal al causante del beneficio y un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor como medida de protección.

Artículo 201.- Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174.

Si por ignorancia del estado de embarazo se hubiere dispuesto el término del contrato en contravención a lo dispuesto en el artículo 174, la medida quedará sin efecto, y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona, sin perjuicio del derecho a remuneración por el tiempo en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.

¹² Artículo 199 bis incorporado al Código del Trabajo por la Ley N° 19.505, publicada en el Diario Oficial de 25 de julio de 1997.

No obstante lo dispuesto en el inciso primero, si el desafuero se produjere mientras la mujer estuviere gozando del descanso maternal a que aluden los artículos 195 y 196, aquélla continuará percibiendo el subsidio del artículo 198 hasta la conclusión del período de descanso. Para los efectos del subsidio de cesantía, si hubiere lugar a él, se entenderá que el contrato de trabajo expira en el momento en que dejó de percibir el subsidio maternal.¹³

Artículo 202.- Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado.

Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud todo trabajo que:

- a) obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos;
- b) exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo;
- c) se ejecute en horario nocturno;
- d) se realice en horas extraordinarias de trabajo, y
- e) la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez.

Artículo 203.- Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo. Igual obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen entre todos, veinte o más trabajadoras. El mayor gasto que signifique la sala cuna se entenderá común y deberá concurrir a él todos los establecimientos en la misma proporción de los demás gastos de ese carácter.¹⁴

Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que determine el reglamento.

Con todo, los establecimientos de las empresas a que se refiere el inciso primero, y que se encuentren en una misma área geográfica, podrán, previo informe favorable de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, construir o habilitar y mantener servicios comunes de salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras de todos ellos.¹⁵

En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales podrán ser facilitados para ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, las municipalidades u otras entidades públicas o privadas.

Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de dos años.

El empleador designará la sala cuna a que se refiere el inciso anterior, de entre aquellas que cuenten con la autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El permiso a que se refiere el artículo 206 se ampliará en el tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimento a sus hijos.

El empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso del menor al respectivo establecimiento y el de los que deba utilizar la madre en el caso a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 204.- Cuando se trate de construir o transformar salas cunas, los propietarios de los establecimientos respectivos deberán someter previamente los planos a la aprobación de la comisión técnica del plan nacional de edificaciones escolares del Ministerio de Educación Pública.

Artículo 205.- El mantenimiento de las salas cunas será de costo exclusivo del empleador, quien deberá tener una persona competente a cargo de la atención y cuidado de los niños, la que deberá estar, preferentemente, en posesión del certificado de auxiliar de enfermería otorgado por la autoridad competente.

Artículo 206.- Las madres tendrán derecho a disponer, para dar alimento a sus hijos, de

13 El inciso final de este artículo, fue suprimido, por el artículo único, N° 2, de la Ley N° 19.591, publicada en el Diario Oficial de 9 de noviembre de 1998.

14 Inciso modificado, como aparece en el texto, por el artículo único, N° 3, letra a), de la Ley 19.591, publicada en el Diario Oficial de 9 de noviembre de 1998. Anteriormente había sido modificado por el artículo único, N° 1, de la Ley N° 19.408, de 29 agosto de 1995.

15 Inciso modificado, como aparece en el texto, por el artículo único, N° 3 letra b), de la Ley N° 19.591, publicada en el Diario Oficial de 9 de noviembre de 1998. Anteriormente había sido modificado por el artículo único, N° 2, de la Ley N° 19.408, de 29 de agosto de 1995.

dos porciones de tiempo que en conjunto no excedan de una hora al día, las que se considerarán como trabajadas efectivamente para los efectos del pago de sueldo, cualquiera que sea el sistema de remuneración.

El derecho a usar de este tiempo con el objeto indicado, no podrá ser renunciado en forma alguna.

Artículo 207.- Corresponderá a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a la Dirección del Trabajo velar por el cumplimiento de las disposiciones de este título.

Cualquier persona puede denunciar ante estos organismos las infracciones de que tuviere conocimiento.

Las acciones y derechos provenientes de este título se extinguirán en el término de sesenta días contados desde la fecha de expiración del período a que se refiere el artículo 201.

Artículo 208.- Las infracciones a las disposiciones de este título se sancionará con multa

de catorce a sesenta unidades tributarias mensuales en vigor a la fecha de cometerse la infracción, multa que se duplicará en caso de reincidencia.

En igual sanción incurrirán los empleadores por cuya culpa las instituciones que deben pagar las prestaciones establecidas en este título no lo hagan; como asimismo aquellos empleadores que infrinjan lo dispuesto en el inciso final del artículo 194.¹⁶

Sin perjuicio de la sanción anterior, será de cargo directo de dichos empleadores el pago de los subsidios que correspondieren a sus trabajadoras.

Los recursos que se obtengan por la aplicación de este artículo, deberán ser traspasados por el Fisco a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro de los treinta días siguientes al respectivo ingreso.

La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de este artículo corresponderá a la Dirección del Trabajo y a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

¹⁶ Inciso modificado, como aparece en el texto, por el artículo único, N° 4, de la Ley N° 19.591, publicada en el Diario Oficial de 9 de noviembre de 1998.



imprecarab@123click.cl
Maule 40 - Fono Fax: 5569038
Santiago - Chile

